

Nunzio Ragno

con la collaborazione di Giuseppe Quarticelli

L'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO

II Edizione

**Il Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017
e l'esercizio della compravendita di oggetti
preziosi usati**

Nunzio Ragno

Con la collaborazione di Giuseppe Quarticelli

L'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO

II edizione

**Il Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 e
l'esercizio della compravendita di oggetti
preziosi usati**

Nunzio Ragno

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, pubblicista ed autorevole Esperto in Materia tributaria e antiriciclaggio. Il dott. Nunzio Ragno ha raggiunto competenze e conoscenze specifiche in ambito fiscale/tributario grazie ad uno studio intenso e approfondito delle "controversie" tributarie in generale che lo hanno spinto a divenire un noto esperto del contenzioso tributario a livello nazionale. Nel corso di questi studi sviluppa un interesse specifico verso il comparto aurifero, con particolare riferimento agli aspetti fiscali, tributari e amministrativi, sino all'avvio della specifica attività di tributarista specializzato in normative sulla lavorazione e commercio dell'oro e degli oggetti preziosi. Diventa uno dei maggiori conoscitori in Italia del fenomeno dei "Compro Oro" e del commercio dell'oro da investimento, di cui approfondisce dinamiche di espansione, problematiche operative e elementi di criticità normative; da ciò rivendica l'alta conoscenza sull'applicazione delle leggi del settore aurifero riservate anche alle aziende qualificate Operatori Professionali in Oro dedite alla lavorazione e commercio di metalli preziosi. Grazie a tali peculiarità professionali riveste, già da qualche anno, la carica di Presidente di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro, e collabora attivamente con gli organi Parlamentari, Istituzioni Ministeriali e Autorità di Stato e di Governo per la formazione di Leggi inerenti il comparto aurifero nonché in materia fiscale e antiriciclaggio.

Profonde la propria competenza professionale in attività di assistenza, consulenza e rappresentanza fiscale/tributaria, in ambito societario, del contenzioso tributario e di attività di formazione sulle normative antiriciclaggio per vari soggetti obbligati quali professionisti (commercialisti, avvocati, notai, ecc.), intermediari bancari e finanziari, funzionari degli Enti Locali, ecc.. Difensore tributario e autorevole interlocutore presso Uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Commissioni Tributarie, ecc.) in materia di difesa del contribuente nell'ambito di verifiche e accertamenti fiscali per aziende.

Collabora alla formazione, in materia tributaria e antiriciclaggio, di soluzioni informatiche idonee all'adeguamento di disposizioni normative. Pubblicista, interviene regolarmente a propria firma su diverse riviste (Eutekne, Fiscal Focus, Fisco & Tasse, Ipsoa, ecc.), a tiratura nazionale, di natura fiscale e di diritto, specializzate per fiscalisti, avvocati e altri professionisti. Autore di riviste, e svariati lavori editoriali, nonché personaggio conosciuto anche nel mondo televisivo, partecipa a diverse trasmissioni in qualità di esperto tributario, antiriciclaggio e del settore aurifero. Ideatore, realizzatore e relatore, inoltre, di numerosi convegni, meeting, seminari e forum in materia di formazione fiscale e antiriciclaggio per professionisti, imprese di vario genere e del comparto dell'oro.

Giuseppe Quarticelli

Dottore Commercialista, Tributarista, Revisore Legale dei Conti ed Esperto in materia tributaria, commerciale a antiriciclaggio del settore aurifero. Il dott. Giuseppe Quarticelli sviluppa competenze e conoscenze in ambito fiscale/tributario attraverso attività di studio e di consulenza di impresa, anche nel particolare comparto aurifero, dove si attesta quale esperto dello specifico settore. Nel suo ruolo di consigliere dell'associazione di categoria A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro) e per la carica di direttore scientifico della stessa associazione, matura ed accresce competenze specifiche nel comparto aurifero, tanto da consentirgli di assistere aziende di settore nei vari e specifici ambiti consulenziali.

Oltre all'attività propria di professionista nelle materie giuridico-contabili, nel corso dell'ultimo decennio, ha svolto anche l'attività di pubblicista e convegnista, redigendo un cospicuo numero di contributi specifici su autorevoli giornali specializzati quali: Fisco&Tasse, Eutekne, Fiscal-Focus ecc., e partecipando, in qualità di relatore, a diversi convegni informativi e formativi sia in materia fiscale/tributaria che antiriciclaggio.

Nell'espletamento dell'attività professionale ha acquisito un elevato grado di conoscenza e autorevolezza tale da permettergli di partecipare, in qualità di consulente, ad audizioni presso Commissioni di Camera e Senato della Repubblica, per l'elaborazione di una norma organica del settore aurifero e dell'antiriciclaggio.

Difensore tributario, cura gli aspetti di consulenza e assistenza alle imprese in materia del contenzioso tributario e rappresenta le stesse davanti agli Organi di stato quali: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Commissioni Tributarie, ecc..

ISBN: 9788868057589

Febbraio 2019

© Copyright 2019 **Fisco e Tasse**

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice


MAGGIOLI
EDITORE

Indice

1. La regolamentazione normativa del commercio degli oggetti preziosi usati.....	7
1.1 La IV direttiva ue n° 2015/849 e il decreto legislativo n° 92/2017.....	7
1.2 Le disposizioni attuative interne successive al decreto legislativo n° 92 del 25 maggio 2017.....	11
1.2.1 Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo n° 25 maggio 2017 (compro oro) del ministero dell'economia e delle finanze	12
1.2.2 Direttive operative al d.lgs n° 92/2017 del comando generale della guardia di finanza	12
1.2.3 FAQ antiriciclaggio del ministero dell'economia e delle finanze.....	13
1.2.4 Nota del ministero dell'interno prot. n° 557/pas/u/017459/12020(1).....	13
1.2.5 Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2018	14
2. I soggetti obbligati e l'attività specifica di compro oro	16
2.1 Le definizioni e l'ambito di applicazione del d.lgs n° 92/2017	16
3. L'OAM e il registro degli operatori compro oro	19
3.1 L'organismo degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi	19
3.2 L'avvio del registro degli operatori compro oro e i soggetti obbligati	20
3.3 Iscrizione al registro degli operatori compro oro: modalità di invio, contenuto dell'istanza, contributo annuo e allegati	21
3.4 Verifica dell'istanza da parte dell'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi	26
3.5 La variazione dei dati comunicati ad oam	27
4. L'identificazione della clientela	29
4.1 Il rispetto degli obblighi di identificazione della clientela ai sensi del d.lgs n° 92/2017	29
4.2 Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica	30
4.3 Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e il commercio online	32
5. Il limite all'utilizzo del denaro contante	35
5.1 Le disposizioni dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n° 92/2017	35
5.2 Il limite al contante e l'operazione frazionata.....	37
5.3 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell'economia e delle finanze: il limite al contante per le operazioni di compro oro	39
6. Il conto corrente dedicato alle "operazioni compro oro"	41
6.1 La gestione del conto corrente dedicato.....	41
6.2 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell'economia e delle finanze: il conto corrente dedicato	45
7. La tracciabilità delle operazioni di compro oro	47
7.1 La "scheda numerata di compravendita"	47

7.2 La “ricevuta riepilogativa” al cliente	55
7.3 Il fascicolo del cliente	56
8. Gli obblighi di conservazione	58
8.1 Il contenuto degli obblighi di conservazione	58
8.2 Le modalità di conservazione dei dati e dei documenti	60
8.3 La sostituzione del “registro di pubblica sicurezza”	61
9. La segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S.	63
9.1 Le disposizioni dell’art. 7 del d.lgs n° 92/2017	63
9.2 La gestione delle segnalazioni di operazioni sospette	68
9.3 La registrazione al portale infostat-UIF	68
9.4 Contenuto, compilazione e inoltro delle SOS	77
9.5 I dati delle segnalazioni di operazioni sospette del 2018	79
10. Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo	81
10.1 Gli illeciti penali e amministrativi connessi all’attività di compro oro	81
10.2 Il processo di irrogazione delle sanzioni	86
10.3 Le attività di controllo della guardia di finanza	87

1. La regolamentazione normativa del commercio degli oggetti preziosi usati

1.1 La IV direttiva ue n° 2015/849 e il decreto legislativo n° 92/2017

La regolamentazione del commercio degli oggetti preziosi usati nell'ordinamento italiano, trae origine dalla IV^a Direttiva Antiriciclaggio (UE) 2015/849, c.d. IV^a Direttiva AMLD (Anti-Money Laundering Directive), emessa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, in modifica alle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

La Direttiva del 20 maggio 2015 n. 2015/849, che deriva dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) per uniformare gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, detta disposizioni indirizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Documento comunitario, tra l'altro, mira ad intensificare l'azione di prevenzione attraverso un ricorso sistematico all'approccio basato sul rischio, inteso come principio cardine dell'intero sistema antiriciclaggio, che orienta sia le scelte di politica legislativa e di vigilanza, sia la profondità delle analisi condotte dai destinatari degli obblighi in sede di adeguata verifica della clientela e monitoraggio della relativa operatività.

Figura n° 1: "IV Direttiva UE n° 2015/849"

ORIGINE



Raccomandazioni del [GAFI – Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale](#)

OBIETTIVO



prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di [riciclaggio e finanziamento del terrorismo](#)

RECEPIMENTO



[DECRETO LEGISLATIVO](#)

Nell'analisi più generale delle disposizioni, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo delle misure, la norma comunitaria in questione indica e raccomanda ai Paesi membri di considerare, nel loro processo di adeguamento, anche l'**opportunità di estendere l'ambito applicativo delle misure antiriciclaggio ad**

altre realtà economiche, oltre a quelle considerate a livello comunitario, sulla base di rischi specifici di riciclaggio.

A tal proposito, il paragrafo 7 dell'articolo 2, della Direttiva, prevede che *"Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, **gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**"*.

Al successivo articolo n. 4, la IV^a Direttiva UE prescrive:

"Gli Stati membri provvedono a estendere, secondo un approccio basato sul rischio, in tutto o in parte, l'ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo."

Sulla base delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella Direttiva Europea, il legislatore italiano, nel tempo, ha esteso notevolmente l'ambito soggettivo di applicazione di una legge nata per le banche e per gli intermediari finanziari; tanto sulla base dei Rapporti e Risultati di Analisi elaborati da organi internazionali, europei e nazionali (U.I.F. e C.S.F.) deputati a osservare e studiare il fenomeno di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; infatti, dal 2001 la platea dei soggetti obbligati è stata estesa man mano a professionisti, case da gioco, transfer money, cambia valute ecc.

In riferimento a codesto ultimo aggiornamento della norma specifica, nonché alla luce degli ultimi rapporti presentati dall'U.I.F. (Unità di informazione finanziaria), dalla Guardia di Finanza – Nucleo Valutario e dal C.S.F. (Comitato di sicurezza finanziaria), è emerso che numerosi fenomeni criminosi di riciclaggio di danaro e/o altri beni si sono verificati nel commercio degli oggetti preziosi usati e nel loro indotto. Tale categoria economica, infatti, priva di una regolamentazione ad hoc e in assenza di presidi di controllo, manifesta una rilevante predisposizione al riciclaggio e una considerevole suscettibilità alle infiltrazioni di organizzazioni criminali.

Nella relazione 2015 del Comitato di Sicurezza Finanziaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al paragrafo relativo al sistema italiano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il medesimo organo di Controllo, a proposito dell'attività specifica di commercio della gioielleria usata denuncia quanto segue:

"Altrettanta attenzione è necessaria per alcuni settori di attività, che non sono stati fino a oggi oggetto di un adeguato sistema di controllo e che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale. Tali soggetti, che includono tra gli altri gli operatori contrattualizzati dalle società di money transfer, gli operatori c.d. "compro oro" e i prestatori di servizi di gioco, soprattutto online, stanno generando un crescente allarme sociale che necessita di una maggiore possibilità di intervento da parte delle forze di polizia, in particolare della Guardia di finanza."

Dunque, il Parlamento italiano, con la Legge di Delegazione Europea n. 170 del 12 agosto 2016, delega il Governo a legiferare al fine di recepire le specifiche disposizioni comunitarie nell'Ordinamento giuridico nazionale; tale legge, infatti, all'articolo 15 chiede, all'organo esecutivo, il recepimento della direttiva antiriciclaggio e, in particolare, al comma 2, lettera l), stabilisce che venga predisposta una disciplina organica di settore mirata a garantire il monitoraggio ed il contrasto di attività criminali riconducibili alla compravendita di oggetti in oro e di preziosi usati esercitate da parte degli operatori economici non riconducibili agli operatori professionali in oro disciplinati dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Figura n° 2: "Iter di recepimento delle IV^a Direttiva UE2015/849"



Per quanto sopra rappresentato, il Governo redige i Decreti Legislativi, n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, rispettivamente in vigore, nel nostro ordinamento, dal 4 e 5 luglio 2017.

Il Decreto Legislativo n° 90/2017 viene predisposto al fine di recepire gli indirizzi comunitari di carattere generico; tale atto avente forza di legge, di modifica e integrazione al D.Lgs n° 231 del 2007, contiene tutte le misure di contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il Legislatore italiano, inoltre, ritiene opportuno estendere le suddette misure "antiriciclaggio", anche ai soggetti economici esercenti l'attività di commercio e produzione di oro da investimento e materiale d'oro ad uso industriale, ovvero gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 (rif. Art. 3, comma 5, lettera d), D.Lgs n° 90/2017).

Il Decreto Legislativo n° 92/2017, invece, in ossequio alla lettera l), comma 2, art. 15 della Legge n° 170/2016, contiene una serie di disposizioni finalizzate alla disciplina organica dell'attività di compravendita di oggetti preziosi usati, meglio conosciuta come attività di "Compro Oro".

Figura n° 3: "iter di regolamentazione dell'attività di "Compro Oro"

D.Lgs n° 90/2017 → **disciplina antiriciclaggio** (mod. e int. al D.Lgs n° 231/07)

che ha previsto l'estensione delle disposizioni anche agli Operatori Professionali in Oro:

rif. art. 3, comma 5, lettera d)

D.Lgs n° 92/2017 → **disciplina antiriciclaggio per i "COMPRO ORO"**

- FINALITA':**
1. garantire la piena **tracciabilità delle compravendite** e permuta di oggetti preziosi usati, esercitate anche in forma secondaria
 2. **prevenire** l'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, ivi compreso **il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita**

Tale ultimo Decreto Legislativo reca numerose e precise novità che vanno dall'introduzione di un Registro Nazionale degli Operatori Compro Oro presso l'OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), agli obblighi contemplati in materia antiriciclaggio di cui al novellato D.lgs. n. 231/07 (modificato dal D.lgs n. 90 del 25 maggio 2017), legati all'identificazione della clientela, alla tracciabilità degli oggetti preziosi usati, al conto corrente dedicato, al limite dell'uso del contante, alla segnalazione delle operazioni sospette basate, naturalmente, sui principi e sugli indirizzi contenuti negli indicatori di anomalia adottati dall'UIF per il settore specifico (ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del decreto antiriciclaggio), fino all'inasprimento del regime sanzionatorio.

Figura n° 4: "Struttura D.lgs n° 92 del 25 maggio 2017"

STRUTTURA TESTO	
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Finalità e ambito di applicazione
Art. 3	Registro degli Operatori Compro Oro
Art. 4	Obblighi di identificazione della clientela
Art. 5	Tracciabilità delle operazioni di Compro Oro
Art. 6	Obblighi di conservazione
Art. 7	Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S.
Art. 8	Esercizio abusivo dell'attività
Art. 9	Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Controlli e procedimento sanzionatorio
Art. 12	Criteri per la quantificazione delle sanzioni
Art. 13	Ulteriori disposizioni procedurali
Art. 14	Disposizioni transitorie e finali
Art. 15	Clausola di invarianza

1.2 Le disposizioni attuative interne successive al decreto legislativo n° 92 del 25 maggio 2017

Le Amministrazioni interessate e le Autorità competenti individuate nelle definizioni del Decreto Legislativo n° 92/2017, in seguito all'emanazione del medesimo atto di legge, hanno predisposto documenti di indirizzo operativo e normativo che vanno a comporre la gerarchia delle "fonti antiriciclaggio" in materia di compravendita degli oggetti preziosi usati; si tratta di circolari, note e decreti ministeriali finalizzati a definire l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 92/2017, che si possono riepilogare come segue:

- Chiarimenti in ordine alla vigenza del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n° 92 (compro oro) del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Direttive operative al D.Lgs n° 92/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza
- FAQ antiriciclaggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Nota del Ministero dell'Interno Prot. n° 557/PAS/U/017459/12020(1)
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018

1.2.1 Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo n° 25 maggio 2017 (compro oro) del ministero dell'economia e delle finanze

La Direzione V^ "Prevenzione dell'utilizzo del Sistema Finanziario per fini illegali" – Dipartimento del Tesoro, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la nota di Chiarimenti in epigrafe, datata 4 luglio 2017, chiarisce la posizione degli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 in merito all'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, istituito presso l'OAM, di cui all'art. 3 del D.Lgs n° 92/2017.

Il MEF, infatti, mette in evidenza che l'obbligo di iscrizione al suddetto Registro ricade anche in capo all'Operatore Professionale in Oro dedito al commercio e alla produzione di oro da investimento e materiale d'oro ad uso industriale, qualora eserciti o intenda esercitare congiuntamente l'attività di "compro oro", di cui alle definizioni dell'art. 1, lett. b) e o) del Decreto Legislativo n° 92/2017":

"Omissis ... Ad ulteriore chiarimento, si rimarca che il decreto, secondo un approccio di tipo oggettivo, assoggetta all'obbligo di iscrizione al summenzionato registro l'operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio, in via eventualmente subvalente, dell'attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d'impresa, eserciti l'attività di compro oro ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati. Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro di cui all'articolo 3 del decreto in epigrafe, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all'iscrizione nel registro OAM. ... omissis"

1.2.2 Direttive operative al d.lgs n° 92/2017 del comando generale della guardia di finanza

A pochi giorni dall'emanazione del Decreto Legislativo n° 92/2017, il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni "Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento", ha elaborato una circolare illustrativa in merito alle disposizioni antiriciclaggio rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, approfondendo e chiarendo i poteri attribuiti al medesimo corpo di Polizia in materia di vigilanza sulle attività dei soggetti obbligati.

I comandi della Guardia di Finanza cui la Circolare è rivolta, sono: i Comandi Regionali, il Comando "Tutela Economia e Finanza", il Comando "Unità Speciali" e al Comando "Operativo Aeronavale".

Nella Circolare viene rimarcata la disposizione sancita dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs n° 92/2017 che attribuisce alla Guardia di Finanza il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste per gli "Operatori Compro Oro", nonché l'eventuale contestazione delle violazioni accertate; inoltre, si evidenzia la possibilità di utilizzare i poteri di cui al D.P.R. 31 marzo 1988 n° 148, previa richiesta di delega al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Altresì, il Documento stabilisce che i Reparti coinvolti, durante la fase di verbalizzazione delle infrazioni, devono procedere alla precisa e dettagliata ricostruzione degli illeciti sui quali si basa la violazione contestata, facendo riferimento ai criteri per la quantificazione delle sanzioni sanciti dall'art. 12 del D.lgs. 92/2017.

Infine, viene data disposizione che, nel caso in cui vengano accertate violazioni della specie nei confronti di tali operatori, commesse prima del 5 luglio 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 92/2017, la normativa sanzionatoria da applicare sarà quella in vigore al momento della violazione, vale a dire l'art. 57, comma 4, del previgente D.Lgs. n. 231/2007.

1.2.3 FAQ antiriciclaggio del ministero dell'economia e delle finanze

Il DLgs. n. 92/2017 sancisce numerosi adempimenti per soggetti esercenti l'attività di commercio di oggetti preziosi usati che, fino al 5 luglio 2017, erano totalmente estranei e distanti dalle attività e dai soggetti tradizionalmente interessati dalle misure antiriciclaggio.

In virtù di ciò e della genericità degli obblighi, sono sorti molteplici dubbi interpretativi in capo sia agli operatori "compro oro" (gioiellerie o operatori professionali in oro inclusi), sia ai verificatori, che né i "Chiarimenti compro oro" pubblicati il 4 luglio dal Dipartimento del Tesoro, né la circolare n. 210557/2017 della Guardia di Finanza, sono riusciti a fugare.

A tal uopo le FAQ antiriciclaggio, pubblicate dal Dipartimento del Tesoro, affrontano alcuni aspetti legati all'attività di commercio di oggetti preziosi usati, così come definiti dalle lett. b), m), n) e o) del decreto antiriciclaggio compro oro, fornendo importanti precisazioni circa l'utilizzo e la gestione del conto corrente dedicato, il limite al contante di € 500,00 e le attività di controllo svolte dagli organi di polizia (il contenuto delle FAQ sarà contemplato nei capitoli successivi).

1.2.4 Nota del ministero dell'interno prot. n° 557/pas/u/017459/12020(1)

Con la Nota Prot. 557/PAS/U/017459/12020 (1), il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, chiarisce alle Questure operanti su tutto il territorio nazionale, le nuove disposizioni in materia amministrativa alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante le norme per l'esercizio dell'attività di compro oro.

L'impatto della nuova disciplina organica di settore, infatti, rende necessario l'intervento del medesimo Ministero al fine di coordinare in maniera omogenea le Autorità di Pubblica Sicurezza; tra i punti salienti della nota in questione vanno dalla revisione dei previgenti obblighi in materia di identificazione della clientela ai sensi del T.U.L.P.S., all'eliminazione del Registro di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 128 del TULPS,

all'adeguamento al nuovo processo semplificatorio amministrativo (Legge Madia), al commercio online degli oggetti preziosi usati, fino ai controlli di polizia (punti analizzati nei successivi capitoli).

1.2.5 Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2018

L'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo n° 92/2017, stabilisce che le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli Operatori Compro Oro di cui al medesimo articolo, al quale tutti i soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati devono iscriversi, pena l'esercizio abusivo dell'attività, sono stabilite con specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze: Decreto Ministeriale "14 maggio 2018".

In tale documento ministeriale, sono fissati i criteri e le regole di invio e di formazione del Registro degli Operatori Compro Oro. Il MEF, infatti, visto il D.Lgs n° 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e acquisito il parere del "Garante Privacy", espresso in data 12 aprile 2018, pone l'accento sul contenuto delle istanze da trasmettere ai fini dell'iscrizione e sulle relative tempistiche di elaborazione, sulle modalità di accreditamento, sulla struttura del Registro (sottosezione ad accesso pubblico e sezione ad accesso privato) e sui contributi dovuti dai soggetti obbligati (punti analizzati nel capitolo 3).

Infine, specifica, il medesimo Ministero che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale in questione, l'OAM avvia la gestione del Registro degli Operatori Compro Oro.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2018

Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro. (18A04512)

(GU n.151 del 2-7-2018)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera 1), della legge 12 agosto 2016, n. 170» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che riserva l'esercizio dell'attività di compro oro agli operatori iscritti in apposito registro all'uopo istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il comma 4 del predetto art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 12 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;

b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, dagli operatori compro oro;

c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;

d) banca dati: l'archivio di dati, di cui è titolare l'OAM, finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da parte delle autorità e degli altri soggetti abilitati attraverso specifiche chiavi di ricerca;

e) documento di identificazione: un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa

2. I soggetti obbligati e l'attività specifica di compro oro

2.1 Le definizioni e l'ambito di applicazione del d.lgs n° 92/2017

Il testo del Decreto Legislativo n. 92/2017, frutto della Legge Delega, stabilisce i soggetti obbligati, le operazioni e l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni ivi contenute, attraverso le definizioni di: **"attività di Compro Oro"**, **"operatore Compro Oro"** e **"operazione di compro oro"** contemplate, rispettivamente, nelle lettere b), n) e o) del co. 1, art. 1.

Per quanto riportato nella definizione della "attività di compro oro", di cui alla suddetta lettera b), si apprende che tale attività commerciale consiste nel compimento di operazioni di compro oro, esercitate in **via esclusiva** ovvero in **via secondaria** rispetto all'attività prevalente; per "operazione di compro oro" – prevista dalla lett. o) – si intende, invece, la compravendita all'ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta, di oggetti preziosi usati.

Da quanto sopra rappresentato, si deduce, dunque, che l'**attività commerciale di compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, compresa la permuta, di oggetti preziosi usati, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto alla principale**, comporta l'obbligo al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 92/2017.

Basandosi sulle definizioni di cui alle lettere b) e o), si evince che alla disciplina di settore sono assoggettati i classici operatori cc.dd. Compro Oro (commercianti esercenti l'attività in modo esclusivo o almeno prevalente di compravendita di oggetti preziosi usati), oggi definiti dal decreto, "Operatori Compro Oro", nonché i gioiellieri e altri soggetti economici dediti a tale pratica commerciale, esercenti, parimenti, l'attività anche in via secondaria ovvero sotto forma di permuta degli stessi oggetti preziosi.

Infatti, analizzando la definizione contenuta nella lettera n), co. 1, art. 1, del decreto n. 92/2017, si ricava che l'Operatore Compro Oro rappresenti il soggetto, **anche** diverso dall'Operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro.

Figura n° 5: "Definizioni del Decreto Legislativo n° 92/2017"

- b) **attività di compro**: attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto alla attività prevalente
- n) **operatore compro oro**: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro (di cui alla legge n.7/2000) esercente l'attività di compro oro, previa iscrizione al registro degli operatori compro oro
- o) **operazione di compro oro**: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati

Si osserva che, a differenza di quanto previsto, in prima stesura, nello Schema di Decreto redatto dal MEF e al conseguente Atto di Governo n. 390, presentato dal Governo alle Commissioni di Camera e Senato per i dovuti pareri parlamentari, la definizione di cui sopra di "Operatore Compro Oro", viene rafforzata dalla parola **"anche"** antecedente il testo che riporta **"diverso dall'operatore professionale in oro"**.

Tale aggiunta, riportata prima del distinguo tra le due tipologie di operatori (professionali in oro e compro oro), modifica diametralmente, così ampliandolo, il significato di "Operatore compro oro"; difatti, prima dell'integrazione, il compro oro era il soggetto diverso dall'Operatore di cui alla legge 7/2000; a seguito della modifica, l'Operatore Professionale in Oro che esercita l'attività di compro oro si ritiene incluso nei destinatari del decreto come "anche" i soggetti diversi dallo stesso operatore iscritto a Banca d'Italia, che esercitano la propria attività specifica.

Da ciò si deduce che gli "Operatori Professionali in Oro", che intendano esercitare anche l'attività tipica di "Operatore Compro Oro" debbano rispettare tutti gli obblighi normativi previsti dal D.lgs n. 92/2017, ivi compresa l'iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, come da chiarimenti del MEF sotto riportati:

"Omissis ... Ad ulteriore chiarimento, si rimarca che il decreto, secondo un approccio di tipo oggettivo, assoggetta all'obbligo di iscrizione al summenzionato registro l'operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio, in via eventualmente subvalente, dell'attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d'impresa, eserciti l'attività di compro oro ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati. Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro di cui all'articolo 3 del decreto in epigrafe, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all'iscrizione nel registro OAM. ... omissis"

Pertanto, gli Operatori iscritti all'Albo tenuto dall'UIF presso la Banca d'Italia, sono stati ricompresi, per natura delle loro attività peculiari svolte, nella legge antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 231/07 modificato e integrato dal D.Lgs n° 90/2017) e, qualora svolgano e/o intendano svolgere anche l'attività di operatore compro oro, sono tenuti, altresì, al rispetto del decreto previsto per questi ultimi (D.Lgs n° 92/2017); di conseguenza, assoggettati simultaneamente a due discipline di contrasto al riciclaggio contemplate dall'apparato normativo.

Tra gli altri, anche gli orafi artigiani che acquistano preziosi usati per la creazione di oggetti completamente nuovi o risultanti da modifiche strutturali degli oggetti acquistati da privati, non si possono ritenere esclusi dalla nuova normativa né per logica applicazione delle definizioni né per esclusioni espressamente previste dal decreto.

Figura n° 5: "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione"



Si può concludere che la delega ricevuta dal Governo nel predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire la piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita degli oggetti preziosi, è stata applicata alla lettera dal legislatore, annoverando tutti i soggetti che, in qualche modo (principale, esclusivo, secondario, all'ingrosso o al dettaglio), esercitano il commercio dei preziosi usati ovvero acquistano o vendono gioielleria usata, costituita da oggetti in oro o da altri metalli preziosi quali, argento, palladio, e platino di cui al Dlgs n. 251/99, anche sotto forma di prodotti finiti di gioielleria, rottami, cascami e materiali gemmologici.

3. L'OAM e il registro degli operatori compro oro

3.1 L'organismo degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi

L'articolo 3, del Decreto n. 92 del 2017, prevede che l'esercizio dell'attività di compro oro di cui all'art. 1 del medesimo Decreto, sia riservata agli operatori iscritti nell'apposito "Registro degli Operatori Compro Oro" istituito presso l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e attivo dal 3 settembre 2018.

L'ente tenentario del Registro individuato dal Legislatore, è l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi; si tratta di un istituto avente personalità giuridica di diritto privato fondato ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 in conformità all'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

L'Organismo è costituito nella forma di associazione senza finalità di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotato di propria autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. Dal 1° luglio 2011, nel rispetto della riforma di settore introdotta dal D.Lgs n. 141/2010 e successive modifiche, l'OAM è competente per gli Agenti e gli Mediatori creditizi, per i quali è cessato l'obbligo di iscrizione all'elenco tenuto da Banca d'Italia ed è stato reso vigente l'onere di iscrizione presso il nuovo Organismo che gestisce gli elenchi dei soggetti con obbligo di registrazione.

L'esigenza di istituire, da parte del Governo, un apposito registro presso l'Organismo degli agenti e mediatori, riviene dalla necessità di censire i soggetti esercenti l'attività specifica, nonché dalla difficoltà di individuare e monitorare i medesimi al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto dei fenomeni criminali perpetrati in codesto particolare settore di attività economica svolta.

Figura n° 6: "Finalità del Registro degli Operatori Compro Oro"



3.2 L'avvio del registro degli operatori compro oro e i soggetti obbligati

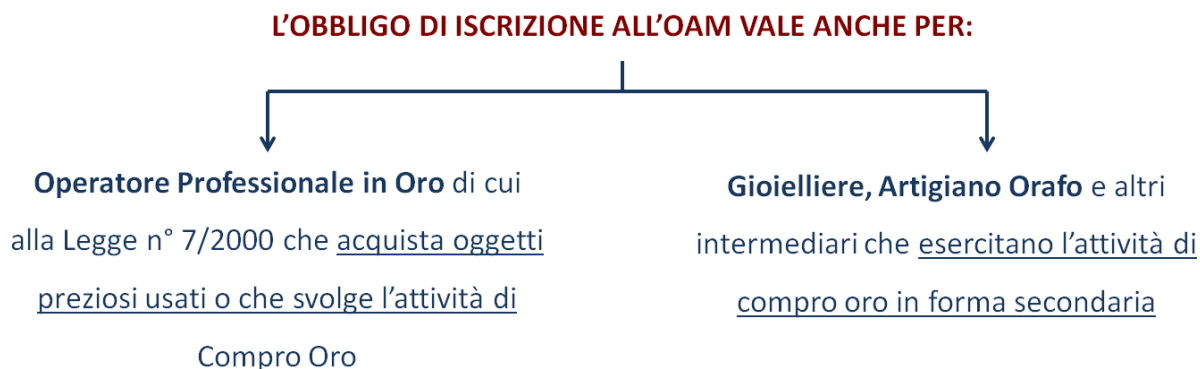
In merito alla data di avvio e istituzione del Registro in questione (3 settembre 2018), occorre soffermarsi sul combinato disposto dagli artt. 3, co. 4 e 14 del Decreto Legislativo n° 92/2017, secondo cui, rispettivamente, le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro, sono stabilite con decreto del MEF entro 3 mesi dal 5 luglio 2017 e, l'OAM entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale in questione, avvia la gestione del medesimo registro.

Da quanto sopra rappresentato, si evince che la data di vigenza dell'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, non coincide con quella delle altre disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo n° 92/2017 (5 luglio 2017).

Nella relazione accompagnatoria al decreto antiriciclaggio, si legge che il decreto: *"intende dettare una regolamentazione che considera la natura essenzialmente commerciale dell'attività, la necessità di coordinare l'intervento regolatorio con una serie di prassi e disposizioni medio tempore sviluppatasi in modo disordinato e non uniforme ed interviene contestualmente **anche** sul sistematico censimento degli operatori professionali in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, **che svolgano, contemporaneamente, l'attività di compro oro**".*

I soggetti obbligati dal decreto, tra i quali, oltre ai classici Compro Oro, vengono annoverati Gioiellieri, Orefici, Orafi, Operatori professionali in Oro e altri, esercenti il commercio di oggetti in oro e preziosi usati, per le ragioni sopra espresse, sono tenuti ad iscriversi, pena le sanzioni applicabili per l'esercizio abusivo della professione, presso il "Registro degli operatori compro oro" presso l'OAM.

Figura n° 7: "Soggetti obbligati all'iscrizione"



* per gli Operatori Professionali in Oro restano **ferme le disposizioni di cui alla Legge n° 7/2000 e al D.Lgs n° 90/17**, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

3.3 Iscrizione al registro degli operatori compro oro: modalità di invio, contenuto dell'istanza, contributo annuo e allegati

Premesso che, secondo quanto disposto dall'art. 3, del Decreto Legislativo n° 92/2017, l'iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro presso l'OAM è subordinata al possesso della licenza di cui all'art. 127 del TULPS e al pagamento del contributo annuo, i soggetti obbligati richiedono l'accreditamento al medesimo Registro, con un'apposita istanza in formato elettronico trasmessa attraverso canali telematici; quindi, questo comporta l'impedimento dell'utilizzo delle modalità cartacee e/o sistemi alternativi alle stesse.

Il primo step necessario per l'iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, consiste nella creazione dalla c.d. "AREA PRIVATA" sul portale dell'Organismo degli agenti e dei mediatori: www.organismo-am.it; profilo da cui i soggetti obbligati possono compilare e trasmettere la propria istanza di iscrizione.

Figura n° 8: "Creazione Area Privata sul portale OAM"



La creazione dell'Area Privata implica la compilazione del form di cui alla figura n° 9.

Figura n° 9a: "Compilazione form Area Privata"

Seleziona la tipologia di utente

☒ Persona Fisica

☐ Persona Giuridica

(L'impresa individuale deve registrarsi come persona fisica)

Registro

Codice fiscale

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Provincia di nascita

Comune italiano o Stato estero di nascita

Telefono

Cellulare

Fax

E-Mail

PEC

Conferma PEC

Password

(stringa alfanumerica lunga minimo 8 caratteri e con almeno una lettera maiuscola, un carattere numerico ed un simbolo, ossia: @, \$, !, + - eccetera).

Figura n° 9b: "Compilazione form Area Privata"

Ai fini puramente statistici, la invitiamo ad indicare l'attività che intende svolgere a seguito della seguente registrazione

☐ Iscrizione nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria

☐ Iscrizione nell'Elenco degli Agenti nei servizi di pagamento

☐ Iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro

☐ Prenotazione Esame OAM

☐ Prenotazione Prova Valutativa OAM

☐ Altro

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Titolare del trattamento - finalità dell'informativa
L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, con sede in Piazza Borghese, 3 – 00186 – Roma, Titolare del trattamento dei dati personali trasmessi, con la presente informativa intende adempiere a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

2. Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del richiamato decreto in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti sono raccolti e conservati presso l'OAM, anche in forma automatizzata, per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo, fra cui la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, e comunque conformemente alla legge.

3. Modalità del trattamento - Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti
Il trattamento suddetto avviene a cura di personale autorizzato dal Titolare attraverso l'uso di sistemi automatizzati ed informatizzati. I dati possono essere in qualunque momento trasmessi a soggetti terzi, i quali ultimi forniscono specifici servizi di archiviazione ovvero servizi elaborativi strumentali nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nonché alle amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato, ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

4. Natura del conferimento dei dati personali degli utenti
I dati forniti vengono acquisiti, registrati e trattati in quanto necessari per l'accesso ad aree riservate e per la prestazione e fruizione del servizio. Il mancato conferimento impedisce la registrazione e l'accesso alle predette aree riservate.

5. Diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice
Agli interessati competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando il Responsabile dell'Ufficio Information Technology dell'Organismo, Responsabile del trattamento, all'indirizzo info@organismo-am.it. In relazione alla nota che precede, l'utente dichiara di aver ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali e, di conseguenza, esprime liberamente - art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 - il consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'OAM.

Autorizzo l'OAM al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

☐ Dichiaro di aver preso visione ed accettato le Condizioni Generali e l'Informativa sulla Privacy

[Visualizza le Condizioni Generali e l'Informativa sulla Privacy](#)

[Registrali](#)

In seguito alla creazione dell' "Area Privata", gli Operatori Compro Oro possono procedere alla compilazione dell'istanza di iscrizione accedendo al servizio "iscrizione" presente all'interno del medesimo profilo.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli Operatori Compro Oro "14 maggio 2018", all'art. 3, co. 2, sancisce il contenuto dell'istanza di iscrizione a supporto di quanto stabilito nel D.Lgs n° 92/2017:

"L'istanza di iscrizione contiene:

a) per le persone fisiche:

1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) il codice fiscale; 4) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; 5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice

di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) gli estremi della licenza; 9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;

b) per le persone giuridiche:

1) la denominazione sociale; 2) la data di costituzione; 3) il codice fiscale; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM; 9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 10) gli estremi della licenza; 11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92".

Oltre a quanto sopra indicato, una sezione del form, richiede l'inserimento dei dati relativi al pagamento del contributo annuo previsto per l'iscrizione nel Registro, pagabile solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario; nello specifico, i soggetti iscrivendi devono indicare l'importo del contributo determinato in base a specifici parametri soggettivi e oggettivi, il relativo TRN (Codice identificativo del bonifico), nonché il codice IBAN del proprio conto corrente bancario dal quale è stato effettuato il pagamento.

Per ciò che attiene l'ammontare del contributo per la prima iscrizione, si fa riferimento alla tabella indicata nella Circolare OAM n° 30 del 26 luglio 2018, sotto riportata.

Figura n°10: "Contributo di iscrizione"

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITA' COMPRO ORO PREVALENTE

Persone giuridiche (Società di persone e Società di capitali)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 230,00 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa
Persone fisiche (ditte individuali)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 120,00 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE- IT42M0200805181000105318357

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITA' COMPRO ORO SECONDARIA

Persone giuridiche (Società di persone e Società di capitali)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 210,00 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa
Persone fisiche (ditte individuali)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 100,00 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IT42M0200805181000105318357

I parametri utilizzati dall'OAM per la determinazione del contributo sono riconducibili alla prevalenza dell'attività di compro oro esercitata, alla forma giuridica del richiedente e al numero delle sedi operative, intese come unità in cui si esercita il commercio degli oggetti preziosi usati.

Dalla medesima tabella, inoltre, si apprende che il contributo di "prima" iscrizione è composto da una "parte fissa", definita in base alla forma giuridica e alla prevalenza dell'attività di compro oro, e un "parte variabile", prevista per ogni sede operativa (sede in cui si esercita il commercio degli oggetti preziosi usati).

Altresì, ai fini della permanenza nel Registro in esame dell'Operatore Compro Oro, è obbligatorio il pagamento di un contributo per le annualità successive alla prima iscrizione; contributo che sarà determinato dall'Organismo con successivo provvedimento, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione. Entro il mese di maggio 2019 e di ogni anno successivo, saranno comunicati i criteri e le modalità per il versamento del contributo richiesto per la relativa annualità in corso. Quindi, un contributo che assume un carattere fluttuante in diretta correlazione con gli andamenti gestionali dell'Organismo, che di volta in volta, e di anno in anno, determinerà l'ammontare specifico del versamento contributivo.

Mentre, in caso di rinuncia o rigetto dell'istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati dall'Organismo; nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dal Registro, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali il mancato versamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. I crediti vantati da OAM per contributi pregressi non versati, sono esigibili ai sensi di legge e l'Organismo imputerà automaticamente ogni nuovo versamento alla precedente posizione debitoria.

Una volta compilata attentamente l'istanza e, dopo aver accettato i termini e le condizioni sulla privacy, l'Operatore Compro Oro può generare e scaricare il PDF della domanda di iscrizione, nonché procedere all'apposizione della firma digitale sulla medesima. Occorre sottolineare che, la firma digitale deve essere riconducibile al richiedente persona fisica, ovvero al rappresentante legale in caso di soggetto "persona giuridica"; tuttavia, è possibile utilizzare la firma digitale del consulente di riferimento allegando all'istanza la relativa procura scritta.

L'ultimo step procedimentale consiste nel caricamento, nella medesima sezione "iscrizione" dell'Area Privata, dell'istanza in formato PDF firmata digitalmente, nonché della documentazione obbligatoria (allegati).

Oltre all'istanza, infatti, l'Operatore Compro Oro deve trasmettere all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, anche il proprio documento di identità (del titolare in caso di richiedente persona fisica e del legale rappresentante in caso di richiedente persona giuridica), la quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo OAM, il bollettino attestante il pagamento della tassa di concessione governativa pari a € 168,00¹ e

¹ Il pagamento della tassa di concessione governativa va effettuato una sola volta (*una tantum*) mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di escara – Tasse Concessioni

l'attestazione comprovante il possesso e la validità della Licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

Questo comporterà, necessariamente, il ricorso, da parte dell'operatore richiedente, all'ufficio PAS competente per territorio, al quale verrà avanzata domanda di rilascio della documentazione necessaria da produrre per l'iscrizione all'OAM; quindi, la polizia amministrativa e sociale, constatato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto richiedente, procederà all'evasione della pratica, fermo restando la convalida dei requisiti medesimi.

Infine, caricati istanza e allegati, il richiedente può trasmettere tutta la documentazione e attendere un messaggio Pec di avvenuta trasmissione da parte dell'OAM.

Figura n°11: "Compilazione e invio istanza di iscrizione"

COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

- Compilare il **modulo online** presente all'interno dell'area privata, dal portale OAM
- **Scaricare l'istanza** di iscrizione in formato pdf
- **Firmare digitalmente l'istanza** di iscrizione

TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- **Caricare l'istanza** firmata digitalmente sulla piattaforma OAM
- **Caricare gli allegati obbligatori**
- **Trasmettere l'istanza**

3.4 Verifica dell'istanza da parte dell'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del Decreto Ministeriale (Decreto MEF 14 maggio 2018), l'OAM entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della medesima e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli Operatori Compro Oro

Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro" e codice tariffa 8617. Il versamento deve essere necessariamente "eseguito da" il soggetto che richiede iscrizione nell'Elenco.

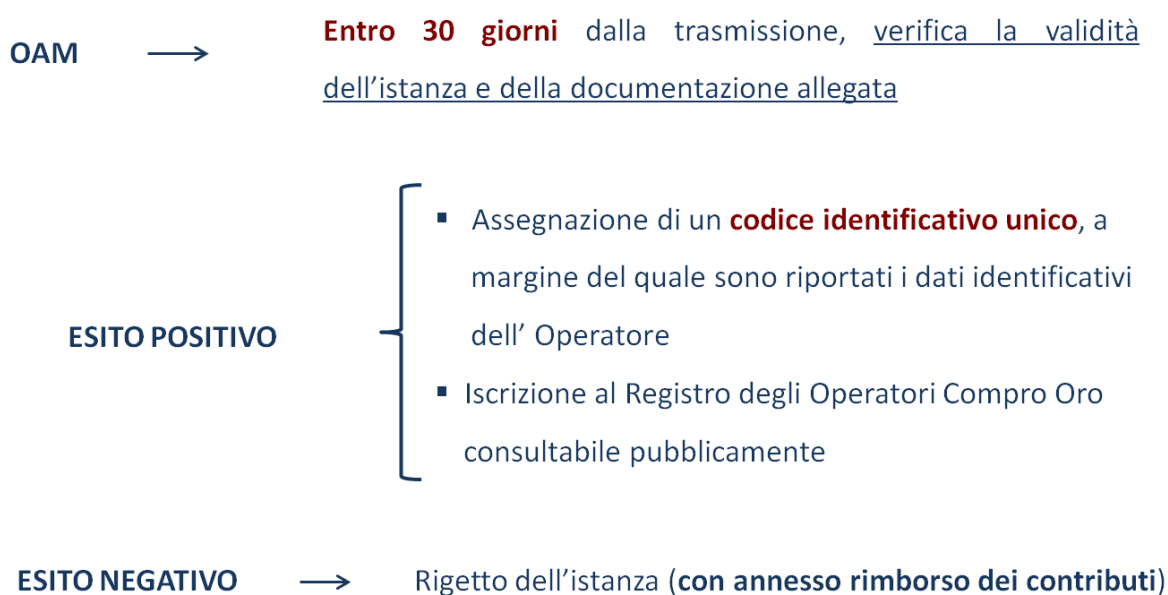
e assegna all'iscritto un codice identificativo unico a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.

Tale termine di 30 giorni, può essere sospeso solo una volta, per un periodo non superiore a 15 giorni, nel caso in cui l'OAM ritenga l'istanza incompleta oppure qualora ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni e documenti relativi ai dati trasmessi dall'interessato.

Nella suddetta ipotesi, l'Organismo degli agenti e mediatori, da comunicazione tempestiva all'istante, il quale provvede, entro 15 giorni dall'avviso, a trasmettere attraverso un'apposita sezione presente all'interno della propria "Area Privata" chiamata "Invio Documentazione" le informazioni aggiuntive richieste.

In caso di esito negativo dell'analisi dell'istanza di iscrizione, l'OAM rigetta la medesima istanza, con annesso rimborso del contributo pagati; tuttavia, il rigetto dell'istanza non impedisce all'Operatore Compro Oro di produrre una nuova richiesta di iscrizione al Registro in questione.

Figura n° 12: "Verifica dell'istanza di iscrizione"

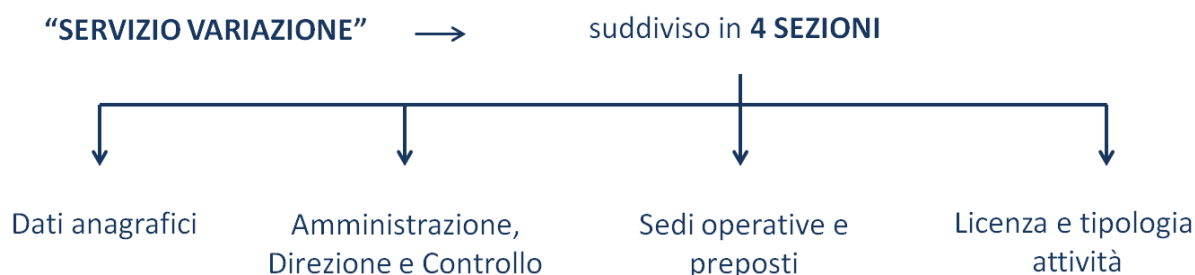


3.5 La variazione dei dati comunicati ad oam

Le variazioni dei dati e delle informazioni inviate al momento dell'iscrizione devono essere, tempestivamente, comunicate all'OAM entro e non oltre 10 giorni dalla modifica dei dati in possesso dell'organismo gestore del registro, pena l'applicazione di sanzione amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del dlgs n. 92/2017.

La comunicazione delle variazioni dei dati avviene esclusivamente attraverso l'apposito "Servizio variazione", disponibile nell' "Area Privata" di ciascun iscritto; le modifiche possono riferirsi ai dati anagrafici dell'Operatore Compro Oro, all'amministrazione, direzione e controllo, alle sedi operative e ai preposti, nonché alla licenza e tipologia attività. Per ciascuna di tali casistiche, l'OAM ha predisposto una rispettiva sezione di variazione.

Figura n° 13: "Variazione dati"



In termini pratici, le variazioni si comunicano, innanzitutto, con la selezione della sezione specifica in cui sono intervenute modifiche, e in secondo luogo, compilando e scaricando il modulo di variazione, firmando il medesimo digitalmente, per poi trasmetterlo mediante l'apposito servizio "invio istanza"; una volta inoltrata all'Organismo la comunicazione della variazione di dati, l'Operatore deve attendere il completamento dell'istruttoria, il cui esito è notificato via PEC.

Occorre, infine, osservare che: la firma digitale deve essere intestata all'Operatore che richiede la modifica; è possibile comunicare la variazione di più sezioni, diverse tra loro; la variazione correttamente inoltrata è visibile nell'Area Privata alla sezione "Riepilogo dati", voce "Procedimenti; per ogni singola sezione variata e inoltrata all'Organismo è necessario attendere il completamento della relativa istruttoria per poter effettuare una nuova variazione della medesima sezione.

4. L'identificazione della clientela

4.1 Il rispetto degli obblighi di identificazione della clientela ai sensi del d.lgs n° 92/2017

Prima di svolgere ogni "operazione di compro oro", i soggetti dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati, hanno l'obbligo di identificare il cliente di cui all'art. 1, co. 1 lett. d) del D.lgs n° 92/2017: *"privato che, anche sottoforma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati, ovvero all'Operatore Professionale in Oro di cui alla Legge n° 7/2000, cui i medesimi oggetti sono ceduti"*.

Lo stabilisce il Legislatore all'art. 4, co. 1 del medesimo Decreto Legislativo, che, ai fini di una maggiore chiarezza procedurale, nonché per esigenze di completezza di riferimenti normativi, individua specifiche modalità di identificazione della clientela attraverso il rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 18, co. 1, lett. a) (**contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela**) e 19, co. 1, lett. a) (**modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica**) del D.Lgs n° 231/07 modificato e integrato dal D.Lgs n° 90/2017 in ottemperanza alle disposizioni previste dalla IV^a Direttiva 2015/849 UE.

Con ciò, anche gli "Operatori Compro Oro", nel rispetto della nuova normativa antiriciclaggio, che li coinvolge, e nell'ambito dello svolgimento pratico e operativo delle proprie attività, sono tenuti all'osservanza di alcuni obblighi previsti in materia di utilizzo del mercato e/o del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Figura n° 14: "Obblighi di identificazione della clientela"

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Art. 4, comma 1, D.Lgs n° 92/17

L'identificazione del cliente avviene prima dell'operazione di compro oro secondo il contenuto e le modalità degli obblighi di **ADEGUATA VERIFICA** di cui al



4.2 Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica

L'art. 18, co. 1, lettera a) del Decreto Legislativo antiriciclaggio n° 231/07 sancisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si svolgono mediante *"l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente"*.

Rispetto all'obbligo in questione, per documento di documento di identità o altro documento equipollente, si intende:

- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d'armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equipollente, rilasciate da una amministrazione dello Stato (art. 35 D.P.R. 445/2000).

Per ciò che riguarda l'identificazione degli stranieri, si tiene conto del passaporto o altro di un documento di viaggio equipollente in cui deve essere riscontrato il visto d'ingresso e la validità dello stesso.

A tal proposito, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la nota Prot. 557/PAS/U/017459/12020 (1) rivolta a tutte le Questure, ha evidenziato come gli obblighi di identificazione della clientela sanciti dal T.U.L.P.S., all'art. 128, si ritengono opportunamente assorbiti dalle disposizioni contenute all'art. 4, co. 1 della più recente disciplina antiriciclaggio (D.Lgs n° 92/2017).

Tuttavia, la disposizione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), rappresenta solo una parte degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio D.Lgs n° 231/07 in corrispondenza delle previsioni contenute nelle lettere b), c), e d), di cui sotto:

"b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività”.

Nell'ambito della Normativa Antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e successive modifiche), l'obbligo di identificazione della clientela, rientra nel più ampio adempimento dell'adeguata verifica (Titolo II, Sezione I, D.lgs n° 231/07) che gli Operatori Compro Oro, a differenza degli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000, espletano in maniera, si potrebbe dire, “semplificata”, in quanto assoggettati esclusivamente ai commi 1, lettere a) degli artt. 18 e 19 della medesima normativa.

Figura n° 15 "Adeguata verifica della clientela"

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- **Articolo 17: Disposizioni generali**
- **Articolo 18: Contenuto degli obblighi di adeguata verifica**
- **Articolo 19: Modalità di adempimento** degli obblighi di adeguata verifica
- **Articolo 20: Criteri** per la **determinazione** della **titolarità effettiva** di clienti diversi dalle persone fisiche
- **Articolo 21: Comunicazione e accesso alle informazioni** sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
- **Articolo 22: Obblighi del cliente**
- **Articolo 23: Misure semplificate** di adeguata verifica della clientela
- **Articolo 24: Obblighi** di adeguata verifica rafforzata della clientela
- **Articolo 25: Modalità di esecuzione** degli obblighi di **adeguata verifica rafforzata** della clientela
- **Articolo 26:** Esecuzione degli **obblighi di adeguata verifica da parte di terzi**
- **Articolo 27: Modalità di esecuzione** degli obblighi di adeguata verifica della clientela **da parte di terzi**
- **Articolo 28: Responsabilità** dei soggetti obbligati

4.3 Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e il commercio online

Per quanto concerne le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, l'articolo 19, co. 1, alla lettera a) dispone che l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'**acquisizione** dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente del quale **viene acquisita copia** in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile.

Va tenuto in debito conto che, l'Operatore Comprò Oro, è meramente tenuto ad ottenere la dichiarazione del cliente/fornitore atta a conoscere la titolarità effettiva della merce, oggetto dell'operazione commerciale; si ritiene, dunque, che il commerciante di oggetti preziosi usati, a differenza dell'Operatore Professionale in Oro, sia esonerato dall'identificazione del titolare effettivo e dalla verifica della sua identità attraverso un "approccio basato sul rischio", cioè attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio di riciclaggio come dallo schema seguente:

Figura n° 16: "Analisi e valutazione del rischio – D.lgs n° 231/07 e successive mod."

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONSIDERAZIONI OPERATIVE

1. CONTROLLO COSTANTE

Aggiornamento dati, verifica di indicatori di anomalia, ecc.

2. COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3. ELEMENTI VALUTATIVI



Soggettivi

1. natura giuridica del cliente
2. comportamento al momento dell'operazione o del conferimento dell'incarico
3. area geografica di residenza o sede



Oggettivi

1. tipologia dell'operazione o prestazione, modalità di svolgimento
2. ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza
3. area geografica di destinazione

L'art. 19, co. 1, lett. a) della Normativa Antiriciclaggio prevede, altresì, che l'obbligo di identificazione si assolve finanche **senza la presenza fisica del cliente** nei casi in cui i dati identificativi del medesimo risultino da atti pubblici, scritture private autenticate, da strumenti di identità digitale, da dichiarazioni della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, ovvero nel caso in cui i dati dello stesso siano stati acquisiti attraverso idonee

forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore; inoltre, tale particolare previsione è resa possibile per i clienti i cui dati siano stati già acquisiti dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione tipica in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Figura n° 17: "Identificazione senza la presenza fisica del cliente"

Art. 19, comma 1, lett. a) n° 1,2,3,4,5, D.lgs n° 90/2017

IDENTIFICAZIONE SENZA LA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE

- Per i clienti i cui dati identificativi risultino **da atti pubblici, scritture priv. aut.** o da **certificati** qualificati utilizzati **per la generazione di una firma digitale**
- Per i clienti in **possesso di un' identità digitale**
- Per i clienti i cui dati risultano **da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana**
- Per **i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato** in relazione ad un altro rapporto o prestazione tipica in essere
- Per i clienti i cui dati identificativi siano **acquisiti attraverso idonee norme** e modalità individuate dalle Autorità di Vigilanza di settore

Al verificarsi delle casistiche sopra rappresentate, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la nota Prot. 557/PAS/U/017459/12020 (1), ha chiarito che non risulta più sostenibile l'assoluto divieto al commercio di oggetti preziosi usati online.

Prima della nuova regolamentazione antiriciclaggio, infatti, il Ministero dell'Interno aveva sancito il divieto al commercio degli oggetti preziosi usati, affermando che tale pratica commerciale impedisse il pieno assolvimento dell'identificazione della clientela di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S., sia all'atto degli acquisti che delle vendite; ciò a causa della scarsa veridicità circa i dati identificativi e il relativo documento di riconoscimento della controparte. Tuttavia, il divieto di vendita online di oggetti preziosi usati resta valido in presenza di modalità di riconoscimento dell'altro contraente non riconducibili a quelle di cui alla lettera a), comma 1, art. 19 del D.lgs n° 90/2017.

In conclusione, le operazioni di compro oro che avvengono con l'identificazione del cliente nelle modalità sopra esplicate, vanno distinte sia dalle operazioni di acquisizione degli oggetti preziosi usati che avvengono con riscatto delle polizze di pegno (Legge n. 745/1938), il cui acquisto e conseguente riscatto da parte del compro

oro è consentito solo in modo occasionale, e sia dagli acquisti di preziosi usati presso aste pubbliche; tali operazioni, per le quali si attendono chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non dovrebbero essere ricomprese nel disposto di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto n. 92 del 25 maggio 2017. Tanto, poiché, il comma 1 dell'art. 19, stabilisce che l'obbligo di identificazione si considera assolto per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere. Pertanto, nel caso di vendite all'asta o di smobilizzo di polizze, essendoci un'attività di adeguata verifica svolta, a monte, da parte di altri soggetti obbligati, quali banche, monte di pietà, case d'aste, tribunale, ecc., l'identificazione della clientela si ritiene possa essere evitata in quanto già assolta.

5. Il limite all'utilizzo del denaro contante

5.1 Le disposizioni dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n° 92/2017

A rafforzare lo strumento della tracciabilità finanziaria del commercio dei preziosi usati, il legislatore è intervenuto con la specifica misura limitativa dell'uso del contante rivolta agli operatori esercenti nel settore. Il comma 2, dell'art. 4, dispone, infatti, che il **limite all'utilizzo del contante per le "operazioni di compro oro" è fissato a euro 500,00**.

Le operazioni di acquisto e vendita (all'ingrosso o al dettaglio), ovvero le operazioni di permuta aventi importo pari o superiore a euro 500,00 devono essere effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal danaro contante che possano garantire la tracciabilità delle operazioni e la loro riconducibilità al soggetto disponente.

Figura n° 18: "Limitazioni all'utilizzo del denaro contante"



Si precisa, che per denaro contante il decreto, alla lettera g) del primo comma dell'art. 1, intende le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; invece, per **mezzi di pagamento**, la lettera i) dello stesso articolo 1, contempla: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari o altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, e addirittura: **le polizze assicurative trasferibili, le polizze**

di pegno nonché ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Va osservato che prima dell'entrata in vigore del decreto n. 92/2017, il limite all'utilizzo del contante, anche per i soggetti esercenti l'attività di Compro oro, era allineato a quello previsto dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio n. 231 del 2007. L'attuale "Disciplina Antiriciclaggio" (D.Lgs n° 231/07 mod dal D.Lgs n° 90/2017), al suddetto articolo, stabilisce a € 3.000,00 la soglia del denaro contante riferito ad operazioni effettuate a qualsiasi titolo, siano gli esecutori persone fisiche o giuridiche.

Da ciò ne riviene che gli Operatori Professionali in Oro dediti al compimento di operazioni che hanno ad oggetto oro da investimento e materiale d'oro, in qualità di soggetti obbligati al D.Lgs n° 231/07, soggiacciono alla limitazione di € 3000,00; soglia che tuttavia, negli ultimi anni ha registrato variazioni con provvedimenti di legge così come riportati nella seguente tabella:

LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE		
PERIODO NORMATIVA	LIMITE	FONTE
dal 1991 al 29.4.2008	euro 12.500	Legge 197/1991
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	euro 5.000	D.L. 223/2006
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	euro 12.500	D.L. 112/2008
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	euro 5.000	D.L. 78/2010
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	euro 2.500	D.L. 138/2011
Dal 6.12.2011	euro 1.000	D.L. 201/2011
Dal 01.01.2016	euro 3.000	Legge 208/2015

In riferimento a quanto esposto, visto il settore di appartenenza riferito all'esercizio dell'acquisto e della vendita di oggetti preziosi usati, le cui transazioni risultano facilmente di elevato valore, non si possono non registrare difficoltà oggettive da parte degli operatori di settore. L'introduzione di tale ristrettezza operativa, comporta

un serio limite oggettivo di funzionamento, che potrebbe, effettivamente, pregiudicare la continuazione dell'esercizio di tale attività di impresa.

Basti pensare all'elevata mole di soggetti privati (es. anziani e altri) sprovvisti di uno strumento tracciabile; tali soggetti, qualora decidessero di monetizzare i propri monili usati per far fronte ad esigenze di prima necessità, si troverebbero in seria difficoltà nel caso in cui l'importo dell'operazione superi il limite di € 500,00. Questo da un lato, potrebbe scoraggiare la propensione alla cessione dei preziosi usati, e dall'altro, potrebbe incentivare modalità operative fuori dal rispetto della legge.

5.2 Il limite al contante e l'operazione frazionata

Inoltre, il comma 2 dell'art. 4, dispone che sono vietati i trasferimenti in denaro contante superiori al predetto limite, indipendentemente dalla causa o dal titolo, nonché i trasferimenti effettuati con più pagamenti, inferiori alla soglia, **che appaiano artificialmente frazionati**.

Il provvedimento di legge specifico per i commercianti di preziosi usati, alla lettera p) del comma 1, art. 1, definisce l'**operazione frazionata** quale operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto **periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano gli elementi per ritenerla tale.

Si precisa che in riferimento alla fattispecie in esame, il Dipartimento del Tesoro, nelle FAQ pubblicate prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92/2017, dal titolo "Prevenzione dei Reati Finanziari" al punto n. 16 dal titolo "Analisi di talune ipotesi applicative dell'attività di compro oro con riferimento ai limiti alla circolazione del contante ex art 49", ha stabilito quanto segue con domande e risposte:

- 1. Nel caso di un soggetto che cede presso uno dei punti vendita, anche due o più volte nell'arco della medesima settimana, preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?*

Si, trattandosi di distinte e autonome operazioni commerciali realizzate nell'arco della settimana, non rileva il superamento complessivo dell'importo di 1000 euro, sempre che, per ogni cessione, l'importo dovuto sia inferiore a 1000 euro e sia effettuato, contestualmente, il rispettivo pagamento.

In diretta dipendenza da quanto sopra riportato e adottando una ragionevole corrispondenza tra le indicazioni contenute nelle Faq sopra menzionate con il limite al contante di euro 1.000,00, si potrebbe agevolmente concludere che le medesime disposizioni e chiarimenti possano applicarsi anche nei casi in questione contemplati dal decreto 92 e riportanti limiti contratti ad euro 500,00.

Tuttavia, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze in un incontro avuto con la delegazione di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro, il giorno 17 ottobre 2018, ha dichiarato che, le operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati, effettuate da una persona privata, in momenti diversi, rispetto a quando la medesima ha maturato la decisione di alienare i beni, **rappresentano sempre operazioni frazionate se eseguite in intervalli di tempo inferiori a giorni 7.**

Ciò nonostante, i 7 giorni rappresentano un termine presuntivo e indicativo di una operazione frazionata che, ad ogni modo, avrebbe bisogno di una maggiore analisi per il caso specifico; infatti, oltre all'aspetto temporale andrebbe considerato anche quello economico dell'operazione, poiché, un conto è cedere in momenti diversi (2 giorni anche vicini) due o più oggetti distinti e indipendenti l'uno dall'altro, ben altro è cedere, in due operazioni differenti, componenti diversi di un unico oggetto di valore complessivo superiore al limite all'utilizzo del contante.

Considerata, infatti, l'eventualità che, nel particolare settore, un soggetto possa maturare la decisione di cedere un certo quantitativo di oggetti e, subito dopo tale cessione, il medesimo cliente torni presso il compro oro per cederne altri, la fattispecie rappresentata da due o più cessioni effettuate nell'arco di breve tempo, non desterebbe il sospetto di operazioni frazionate. Contrariamente, quando tali fattispecie di operazioni assumono un carattere di continuità e/o sistematica, il sospetto che l'operazione sia stata artatamente frazionata diviene concreto e, quindi, sanzionabile.

Figura n° 19: "Operazione frazionata"

DEFINIZIONI: OPERAZIONE FRAZIONATA

D: Le operazioni di acquisto di oggetti preziosi da una persona privata, effettuate in momenti diversi in cui il medesimo ha maturato la decisione di alienare i beni, con intervalli di tempo anche inferiori a giorni 7, può essere, in modo incondizionato, ritenuta operazione frazionata dal punto di vista economico?

PARERE MEF – Rif. incontro del 17/10/2017:

indicazione verbale → è sempre frazionata entro giorni 7

OSSERVAZIONI A.N.T.I.C.O. → non è stato chiarito il significato e la configurazione di "operazione unitaria" contenuto nelle definizioni di operazione frazionata

Diversa dal frazionamento è l'operazione rateizzata di pagamento, ovvero, la corresponsione del corrispettivo dovuto, superiore al limite del contante e relativo ad un'unica operazione sotto l'aspetto economico/oggettivo, in più rate singolarmente di valore inferiore alla soglia stabilita per l'utilizzo del contante. In generale la

rateazione dei pagamenti non è vietata ma le disposizioni antiriciclaggio previste per il commercio degli oggetti preziosi usati riconducono tale pratica commerciale allo svolgimento di operazioni frazionate. Detto ciò, in linea generale, il ricorso a tali metodi commerciali, richiamerebbe l'attenzione della pubblica Amministrazione e degli organi di controllo, a cui vengono delegati i poteri di valutazione della sussistenza degli elementi che configurano presunte violazioni, ivi incluso il caso di operazioni frazionate realizzate con il precipuo scopo di sottrarsi agli obblighi di legge.

5.3 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell'economia e delle finanze: il limite al contante per le operazioni di compro oro

Oltre alla questione riferita al conto corrente dedicato, il Dipartimento del Tesoro, nelle FAQ Antiriciclaggio del 03 ottobre 2017, chiarisce anche gli aspetti di dubbia interpretazione, rivenienti dalla limitazione all'utilizzo del contante di € 500,00 previsto per le operazioni compro oro.

Se prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92/2017, e con il limite all'utilizzo del contante fissato a € 1.000,00, il medesimo Ministero affermava che per operazioni di compro oro, era possibile effettuare un pagamento misto (fino a € 999,99 contanti e la parte eccedente con mezzo tracciabile), così come evidenziato dallo stralcio delle FAQ "Prevenzione dei Reati Finanziari" sotto riportato:

"D: Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?"

R: È consentito il pagamento dell'importo in denaro contante fino ad un importo inferiore ad euro 1.000 e per la parte eccedente, mediante assegno non trasferibile intestato al cliente e regolarmente compilato"

con l'avvento del D.Lgs. n° 92 del 25 maggio 2017, nonché con la pubblicazione delle FAQ del 3 ottobre 2018, il Dipartimento del Tesoro (MEF) sottolinea che le operazioni di importo pari o superiore a € 500,00, sono effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente; così facendo, si esclude la possibilità di effettuare pagamenti misti per le operazioni compro oro che eccedono l'importo di € 500,00.

Figura n° 20: "Pagamento frazionato"

*"le operazioni di importo pari o superiore a € 500,00 sono effettuate **UNICAMENTE** attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente".*

PARERE MEF: Rif. FAQ del 03/10/2017 → **Non è possibile effettuare pagamenti misti**



Figura n° 21: "FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze"

Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l'utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?

L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell'individuazione di un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l'importo complessivo dell'operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d'importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.

6. Il conto corrente dedicato alle “operazioni compro oro”

6.1 La gestione del conto corrente dedicato

Il Decreto Legislativo n. 92/2017, oltre ad introdurre misure di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario e/o del mercato specifico della compravendita di oggetti preziosi usati per fini illeciti, reca disposizioni atte a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, contemplando le modalità, i limiti e i corrispondenti mezzi di pagamento utilizzati quali corrispettivi per l'acquisto o per la vendita dei medesimi.

Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della compravendita di oggetti preziosi usati, è stato stabilito dal primo comma dell'articolo 5, che gli “operatori compro oro” sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, **dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.**

Ciò sta a significare che ogni commerciante di oggetti preziosi usati, nello svolgimento della propria attività, debba necessariamente dotarsi, oltre ad ogni e/o eventuale conto corrente di impresa già utilizzato per le svariate movimentazioni bancarie (es. canoni di locazione, addebito stipendi, pagamento tasse e spese generali di utenze, cancelleria, consulenze, addebiti vari, ecc.) tipiche di impresa, anche di un altro conto corrente specifico dedicato solo ed esclusivamente alle transazioni commerciali aventi ad oggetto la compravendita di oggetti preziosi usati (costi di acquisto dei preziosi usati e ricavi di vendita degli stessi).

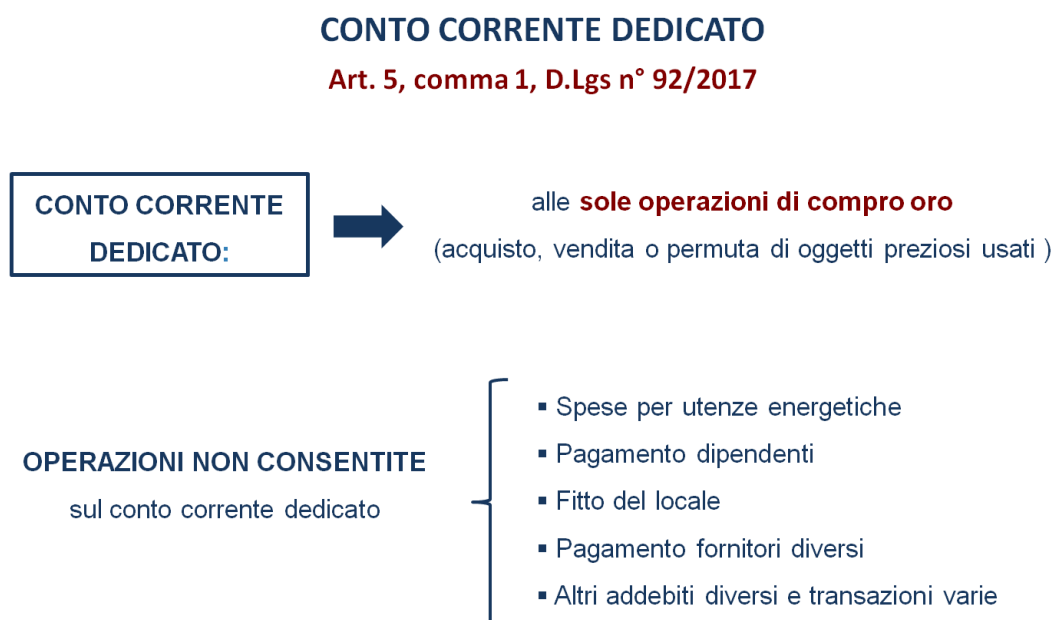
Tuttavia, tale previsione impatta maggiormente sulle difficoltà operative a cui l'operatore compro oro dovrà far fronte; è emerso, infatti, che in risposta ad alcune richieste avanzate dai soggetti obbligati di apertura di un conto corrente “dedicato, ai fini del rispetto della disciplina antiriciclaggio vigente, taluni Istituti di credito primari, hanno assunto un atteggiamento ostico e discriminatorio.

Questi istituti bancari, già da qualche anno si sono adoperati nel cessare rapporti di conto corrente riservati a tali soggetti economici, nonché negarne l'apertura ad altri esercenti la medesima attività. Si presume che, la scelta di non intrattenere rapporti economici con tali soggetti di impresa, e il motivo di tale rigetto di svariate richieste di apertura di nuovi conti correnti, sia ascrivibile ad un alto rischio di presunzioni di impiego di capitali e danaro ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In tale frangente, tenuto conto che la banca rappresenta una impresa privata dalle cui scelte aziendali dipendono le sorti dei propri correntisti, non si può non osservare le oggettive difficoltà emerse da parte di tali operatori del settore aurifero nell'esercitare la tipica, peculiare e innovativa attività di impresa.

In riferimento a quanto sopra rappresentato e al fine di fugare i primi dubbi che l'introduzione del conto corrente dedicato genera, dopo aver acquisito la funzione che lo stesso deve assolvere nel movimentare, solo ed esclusivamente, le operazioni di compro oro, così come definite al comma 1 dell'art. 1 del decreto, di seguito si riporta in modo schematico quanto è alla base della misura, ovvero:

Figura n° 22: "Il conto corrente dedicato"



In materia di gestione del contemplato "conto corrente dedicato", si osserva che agli operatori obbligati, è data piena discrezionalità; lo strumento di tracciabilità, infatti, potrà essere utilizzato, o attraverso una accensione ex novo presso l'istituto di credito prescelto e/o accordante, o utilizzando un conto corrente bancario o postale aperto ex ante l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92/2017, dedicando il medesimo alle sole operazioni di compro oro.

Figura n° 23: "Apertura e gestione del conto corrente dedicato"

CONTO CORRENTE DEDICATO

ACCENSIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO



Apertura ex novo di un conto corrente dedicato alle sole operazioni di compro oro

Utilizzo di un rapporto di conto corrente già esistente dedicandolo alle sole operazioni di compro

Ciò, comporta, nel secondo dei casi, una gestione particolare a cura del soggetto intestatario del funzionamento dei relativi conti utilizzati; tradotto in termini, l'azienda dovrà, attraverso operazioni di autogestione interna alla stessa, far confluire le operazioni inerenti la compravendita di oggetti preziosi usati, solo ed esclusivamente, sul conto corrente che assolverà alle funzioni di "conto corrente dedicato" di cui all'art. 5, comma 1 del decreto n. 92/2017.

Il conto corrente dedicato, altresì, sarà strettamente collegato alla c.d. "Prima nota cassa"; è vivamente consigliata la predisposizione di questo prospetto in ogni unità locale attiva, al fine di poter rilevare, sia i prelievi effettuati dal c/c dedicato per l'acquisto di oggetti preziosi usati da privati o da altri soggetti partita IVA, sia gli introiti rivenienti dalla vendita dei medesimi beni usati, in caso di cessione a fonderia o rivendita al pubblico (consumatori privati).

Un importante aspetto operativo legato alla gestione del conto corrente dedicato, riguarda i passaggi di somme di danaro dal conto corrente generico (se esistente) al conto corrente dedicato (e viceversa); queste operazioni, devono avvenire con giroconti, bonifici o altri strumenti tracciabili con apposite causali di riferimento, di seguito indicate:

1. Nella dotazione iniziale del c/c destinato appositamente acceso: "giroconto per la dotazione iniziale di liquidità" da conto corrente generico, oppure versamento ex novo di somme in contanti;
2. Nel trasferimento di ricavi dal c/c dedicato al conto generale (per assegnare il reddito al titolare o per fornire il conto generale di risorse per il pagamento dei costi generali), nelle causali si indica: "giroconto per titolare c/utili"; "giroconto per costi generali".

Figura n° 24: "Passaggi di denaro e giroconti"

Passaggi di denaro da c/c generale a c/c dedicato attraverso:

GIROCONTI, BONIFICI E ALTRI STRUMENTI TRACCIABILI

CAUSALI DI RIFERIMENTO

Nella dotazione iniziale del c/c destinato

appositamente acceso:

- "giroconto per la dotazione iniziale di liquidità"
- "versamento ex novo di somme in contanti"

Nel trasferimento di ricavi dal c/c dedicato al conto generale:

- "giroconto per titolare c/utili"
- "giroconto per costi generali"

Inoltre, al fine di una maggiore tracciabilità delle transazioni degli oggetti, si evidenzia che, anche nel caso di operazioni di permuta, occorre utilizzare il conto corrente dedicato; questo in quanto, all'acquisizione di un prezioso usato sarà corrisposto uno o più oggetti di gioielleria nuova, di pari o diverso importo, la cui differenza verrà fatta transitare sul conto corrente dedicato qualora il valore del bene usato, oggetto di permuta, superi il limite al contante di € 499,99. Per una migliore comprensione, si ritiene opportuno raffigurare casi pratici nella figura sottostante:

Figura n° 25: "Operazioni di permuta sul conto corrente dedicato"

OPERAZIONE DI PERMUTA

D: Come si regolarizza un'operazione di permuta tra oggetto prezioso usato e oggetto "nuovo" quanto il valore dell'oggetto prezioso usato è di **valore superiore** al nuovo permutato?

PARERE MEF – Rif. Incontro A.N.T.I.C.O. del 17/10/2017:

indicazione verbale → se il valore iniziale dell'oggetto prezioso usato è di **importo superiore a € 499,00**, la differenza tra "nuovo e usato" va regolarizzata con mezzi tracciabili

Tanto si fonda sulla considerazione che l'operazione di permuta è contemplata nella definizione di "operazione di compro oro" di cui alla lettera o), comma 1, art. 1 del decreto n. 92/2017, quale contratto utilizzabile per il trasferimento di preziosi usati.

6.2 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell'economia e delle finanze: il conto corrente dedicato

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce alcune delucidazioni e chiarimenti circa l'apertura e la gestione del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs n° 92/2017, attraverso le FAQ del 3 ottobre 2017 in materia antiriciclaggio.

In tale documento, infatti, il MEF si sofferma sui casi in cui l'attività di commercio di oggetti preziosi usati viene esercitata in più sedi operative; a tal proposito, il medesimo Organo amministrativo dello Stato, **ritiene** che sia compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente.

Tuttavia, il termine "ritiene", non esclude la possibilità che, indipendentemente dalla struttura aziendale dell'Operatore Compro Oro, venga utilizzato un unico conto corrente dedicato da cui movimentare tutte le transazioni relative alle "operazioni compro oro" effettuate nelle singole sedi operative.

Figura n° 26: "Il conto corrente dedicato in caso di più sedi operative"

CONTO CORRENTE DEDICATO

D: Gli Operatori Compro Oro che esercitano l'attività in varie sedi operative, devono possedere un conto corrente dedicato per sede, ovvero un unico conto da cui gestire le transazioni di tutte le sedi operative ?

PARERE MEF – Rif. FAQ del 03/10/2017

Il **MEF** ritiene che sia preferibile avere un conto corrente dedicato per sede.

ATTENZIONE ! : non è vietato utilizzare un unico conto corrente dedicato per tutte le sedi operative

Figura n°27: "FAQ Antiriciclaggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/10/2017":

Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all'attività di compro oro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?

Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l'utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all'attività di compro oro esercitata dall'operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall'operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell'esercizio dell'attività di compro oro.

Il citato comma 1 dell'articolo 5, prescrive che il conto sia *"dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro"* e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all'attività di compro oro.

La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell'attività commerciale.

Nell'ipotesi in cui l'attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo *"dedicato"* alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.

7. La tracciabilità delle operazioni di compro oro

7.1 La "scheda numerata di compravendita"

L'art. 5 del Decreto Legislativo n° 92/2017, oltre all'utilizzo obbligatorio di un conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni eseguite in occasione del compimento di operazioni compro oro, la cui gestione è stata analizzata nel capitolo precedente, contempla al comma 2 ulteriore strumento atto a garantire e assicurare la tracciabilità degli oggetti preziosi usati e delle relative operazioni; si tratta della c.d. "**Scheda numerata di compravendita**".

La suddetta disposizione, introduce, a livello normativo, un onere operativo applicato in maniera uniforme alla totalità dei soggetti obbligati; tale disposizione, infatti, prima dell'entrata in vigore della disciplina de quo, nonché in forza alle specifiche prescrizioni contenute nella Licenza contemplata dall'art. 127 del T.U.L.P.S., in materia di commercio di oggetti preziosi, veniva già osservata da una parte di Operatori Compro Oro, che leggevano, sulla propria autorizzazione al commercio di preziosi rilasciata dalla Questura appartenente, l'indicazione recante l'obbligo di redigere, per ogni operazione di compro oro, un documento riepilogativo contenente gli estremi della transazione (atto di compravendita).

Tanto a differenza di altri per i quali non vi era espressa traccia di indicazione specifica in merito. Il suddetto scenario si configurava in forza del più ampio potere discrezionale conferito al Questore, contemplato dall'articolo 9 del Regio Decreto 773/31, per la maggiore tutela dell'ordine pubblico e che sancisce quanto segue:

"Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse".

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n° 92/2017, gli Operatori Compro Oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, dovranno predisporre una **scheda numerata progressivamente** recante:

Figura n° 28: "Il contenuto della scheda numerata di compravendita"

SCHEDA NUMERATA PROGRESSIVAMENTE

Art. 5, comma 2, D.lgs n° 92/17

CONTENUTO:

- **Dati identificativi** del cliente
 - **Descrizione sintetica** dell'oggetto prezioso usato
 - **Quotazione del metallo e Valutazione** dell'oggetto prezioso usato
 - **Due fotografie dell'oggetto** prezioso usato, in formato digitale
 - **Data e ora dell'operazione**
 - **Importo** corrisposto e **mezzo di pagamento** utilizzato
 - **Destinazione** degli oggetti acquistati
- a)** i dati identificativi del cliente (lett. e), co. 1, art. 1 del decreto): il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e, se diverso anche il domicilio, nonché gli estremi del documento (documento esibito, in corso di validità e riconosciuto tale a tutti gli effetti di legge, fotocopiato e inserito nel fascicolo cliente) di identificazione e del codice fiscale; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il/la codice fiscale/P.IVA. Nel caso di transazione con mezzi tracciabili, si rilevano, altresì, gli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. I predetti dati sono acquisiti secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs n° 92 richiamando i dettami degli artt. 18, comma 1, lett. a) e 19, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio (vedi paragrafo n. 4) n. 231/2007;

Figura n° 29: "I dati identificativi del cliente"

SCHEDA NUMERATA PROGRESSIVAMENTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come compilare il campo:
"DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE"

- Nome e cognome
- Luogo e data di nascita
- Residenza e, se diverso anche il domicilio
- Estremi del documento di riconoscimento e codice fiscale
- Denominazione, sede legale e codice fiscale e/o P.IVA nel caso di persone giuridiche

n.b. : occorre indicare sulla scheda in esame, anche le informazioni atte ad identificare il titolare effettivo relativo alla specifica operazione

- b)** una sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato acquistato, della sua natura e delle sue principali qualità (es. collana in oro con pendente, bracciale oro bianco a maglie, ecc.); la descrizione dello stato effettivo in cui si trova l'oggetto al momento della cessione; es. sano, rotto, avariato, rottame, ecc.;
- c)** l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto usato, rilevata da una fonte attendibile ed indipendente (es. euro 34,50 Au per grammo – fonte: BullionVault LMBA, Kitco, ecc.); dunque, la valutazione dell'oggetto usato in riferimento alle sue caratteristiche, qualità e stato fisico/merceologico, corrisposta effettivamente al cliente;

Figura n° 30: "Descrizione dell'operazione, quotazione e valore degli oggetti"

SCHEDA NUMERATA PROGRESSIVAMENTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come compilare il campo: "SINTETICA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO PREZIOSO USATO"	• Caratteristiche e qualità (collana in oro con pendente, bracciale oro bianco a maglie ecc.) • Descrizione stato dell'oggetto (sano, rotto, avariato, cascame, ecc.)
Come compilare il campo: "QUOTAZIONE DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI CONTENUTI NELL'OGGETTO"	Es: € 34,50 AU per grammo – fonte BullionVault LMBA, Kitko, ecc.
Come compilare il campo: "VALUTAZIONE DELL'OGGETTO USATO"	Valutazione effettivamente corrisposta in riferimento alle caratteristiche, qualità e stato fisico/merceologico dell'oggetto usato Es: valutazione oro 18K/750: € 24,00

- d) due foto in formato digitale dell'oggetto scattate da prospettive diverse. La contemporanea presenza del termine "recante" (in riferimento alla Scheda) e l'indicazione del formato digitale delle foto ha generato non poche incertezze sul corretto assolvimento della disposizione. In concreto, il dubbio risiede nell'obbligo di allegare le foto alla scheda, ovvero di archiviare le stesse su supporto elettronico con l'indicazione del protocollo della scheda a cui si riferiscono; a parere di chi scrive, il supporto fotografico è quello elettronico, in quanto la lettera d) del comma 2, art. 5, indica il "formato digitale"; tuttavia, per una maggiore correttezza e completezza dell'assolvimento delle disposizioni in materia di tracciabilità, si consiglia, oltre all'archiviazione delle foto su supporto elettronico, di allegare le stesse, in formato cartaceo, al c.d. "Fascicolo del cliente" più avanti analizzato.

Inoltre, in merito alla fotografia degli oggetti, si osserva come già in passato, in riferimento a quanto disposto dall'art. 9, diverse Questure, nel corpo delle prescrizioni contenute nelle licenze di cui all'art. 127 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, avevano imposto la redazione di una "Scheda/Atto di Vendita" in cui si prevedeva di dettagliare i caratteri e gli elementi dell'operazione, nonché di allegare il supporto fotografico degli oggetti preziosi compravenduti.

Un ulteriore punto critico che sorge dal disposto della lettera d) è riferito al numero degli oggetti da comprendere nel singolo scatto; infatti, accade di frequente che in un'unica operazione si acquistino più oggetti preziosi usati.

A tal proposito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, durante l'incontro avuto con la delegazione di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela il Comparto Oro, il 17 ottobre 2017, ha rimarcato il tenore letterale del Decreto, ponendo attenzione sul termine "oggetto prezioso"; dunque, si ritiene che in tali occasioni, occorre acquisire due foto per ogni singolo oggetto.

Inoltre, un ulteriore caso particolare su cui il medesimo Ministero ha fatto chiarezza verbale è quello dell'Operatore Professionale in Oro di cui alla L. 7/2000 che, in un'unica operazione, acquista un considerevole numero di oggetti preziosi usati dagli Operatori Compro Oro (che a loro volta hanno acquistato gli oggetti da privati), al fine di impiegare gli stessi oggetti nei processi di trasformazione e fusione; trattandosi di un operazione alla cui base ci sono oggetti preziosi usati, l'Operatore Professionale in Oro, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs n° 92/2017, ivi compresa l'acquisizione delle fotografie degli oggetti acquistati.

Ciò significherebbe, fotografare un enorme quantità di oggetti preziosi usati, a discapito della celerità e fluidità delle operazioni commerciali. Il Ministero, dunque, ha dichiarato che in tali casistiche, si ritiene opportuno **"fare sistema"**; con tale termine l'organo di governo consiglia all'Opo cessionario di acquisire le foto scattate dal Compro Oro cedente al momento dell'acquisto da privati.

È ovvio che, indipendentemente dai suddetti casi specifici, le foto dei singoli oggetti, con scarsa chiarezza, ovvero con un'alta lunghezza focale, potrebbero rappresentare strumenti distorti che non assolverebbero l'obbligo in questione;

- e) la data e l'ora dell'operazione (in caso di scheda con più pagine, tale indicazione andrà riportata su ogni singola pagina;
- f) l'importo corrisposto e la modalità di pagamento utilizzato (contanti, assegno o bonifico);

Figura n° 31: "Foto in formato digitale, importo corrisposto, mezzo di pagamento e data e ora dell'operazione"

SCHEDA NUMERATA PROGRESSIVAMENTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come compilare il campo: "IMPORTO CORRISPOSTO E MEZZO DI PAGAMENTO UTILIZZATO"	➔	L'importo dell'operazione compro oro e il mezzo di pagamento; es: Bonifico, assegno, contanti
"FOTO IN FORMATO DIGITALE"	➔	Due foto dell'oggetto prezioso usato acquisite da prospettive diverse, da conservare su supporto informatico e all'occorrenza allegare al c.d. Fascicolo del cliente
Come compilare il campo: "DATA E ORA DELL'OPERAZIONE"	➔	In caso di scheda con più pagine, tale indicazione andrà riportata su ogni singola pagina

- g)** l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione dell'oggetto con i dati identificativi del destinatario (altro compro oro, persona fisica, Operatore di cui alla legge 7/2000, ovvero fonderia o altro operatore dedito al recupero dei metalli preziosi). Tale campo specifico della scheda numerata resterebbe non valorizzato fino al trascorrere del decimo giorno dall'acquisto (fermo amministrativo riferito alla merce preziosa acquistata); termine previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S., e corrispondente al termine prima del quale vi è un'impossibilità oggettiva alla vendita degli oggetti acquistati. Decorso il termine dei 10 giorni di "fermo amministrativo, maturata l'intenzione di alienare l'oggetto prezioso usato, precedentemente acquistato, nonché venuti a conoscenza del soggetto cessionario, è possibile compilare la sezione del "Destinatario" inserendo i dati identificativi del medesimo.

Figura n° 32: "Destinatario degli oggetti preziosi usati acquistati"

SCHEDA NUMERATA PROGRESSIVAMENTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come compilare il campo:

"DESTINAZIONE DEGLI OGGETTI"



- Cliente soggetto privato o altro compro oro
- Operatore Professionale in Oro (banco metalli e/o fonderia) di cui alla L. n° 7/2000
- Altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi

* Il campo riferito a tale informazione **sarà valorizzato al momento della cessione, nonché dopo il decimo giorno dall'acquisto** (art. 128 del T.U.L.P.S.); termine prima del quale vi è un'impossibilità oggettiva alla vendita degli oggetti acquistati

Infine, in merito alla "scheda numerata di compravendita" in questione, si è espresso anche il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che con la Nota prot. 557/PAS/U/017459/12020(1), sancisce, richiamando il disposto dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs n° 92/2017 in materia di obblighi di conservazione, che:

"le nuove schede, conservate secondo i sistemi predetti, integrano, dunque un modus di annotazione e raccolta dei dati relativi alle transazioni eseguite, del tutto analogo nella ratio al modello del registro delle operazioni giornaliere di cui agli artt. 128 T.U.L.P.S. e 247 Reg. T.U.L.P.S., da tenere presso ciascun esercizio a disposizione dell'Autorità di polizia preposta ai controlli Omissis ... Conseguentemente, deve ritenersi che l'obbligo di tenuta del registro giornale delle operazioni di cui all'art. 128 T.U.L.P.S., possa ormai considerarsi sostituito, per gli operatori in parola, dal nuovo sistema di schede numerate, conservate secondo i citati dettami del Decreto. Pertanto, in tali casi, i consueti controlli di polizia amministrativa dovranno essere eseguiti sulle schede medesime".

Dunque, l'organo del Governo ha sancito ufficialmente la sostituzione del registro giornale vidimato dalla Questura territorialmente competente, con il nuovo sistema di schede numerate di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n° 92/2017; ad ogni modo resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate previsto dal co. 5, art. 128 del medesimo Testo Unico.

Figura n° 33 a: "Prototipo A.N.T.I.C.O. della scheda numerata di compravendita"

Numero Progressivo: _____ Data e ora: 01/01/2017 – 10:00



SCHEDA NUMERATA DI COMPRAVENDITA CON RICEVUTA

(Dlgs n. 92 del 25/05/2017 di cui all'art. 4 e art. 5, commi 2, 3) Obblighi di adeguata verifica con modalità di cui all'art. 18, co., 1, lettera a) e art. 19, co., 1, lettera a) del Dlgs 231/07

*** OPERAZIONE DA: PRIVATO PERSONA FISICA**

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Nato il _____ a (Comune o Stato estero di nascita) _____
 Residente in _____ PV _____ Cap _____ alla via _____
 tipo doc. identità _____ rilasciato il _____ da _____ scad. _____

**** OPERAZIONE DA: DITTA E/O SOCIETÀ' (da compilare solo in caso di ditta e/o società)**

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Nato il _____ a (Comune o Stato estero di nascita) _____
 Residente in _____ PV _____ Cap _____ alla via _____
 tipo doc. identità _____ rilasciato il _____ da _____ scad. _____
 in qualità di _____ ditta/società _____
 sede legale _____ comune e prov _____
 C.F./P.IVA _____

nella sua qualità di: ☐ **Cliente/Titolare effettivo** ☐ **Cliente/Esecutore**

- ☐ soggetto privato persona fisica ☐ - azienda (ditta individuale e/o società) ☐

Figura n° 33 b: "Prototipo A.N.T.I.C.O. della scheda numerata di compravendita"

possessore dell'/degli/oggetto/i prezioso/i usato/i:
 Descrizione (natura e qualità dell'oggetto / tipo metallo / peso g / quotazione attuale metallo / valutazione €):

con la presente **dichiara**:

- ✧ che il titolare effettivo dell'operazione è il Sig. (in caso di presenza di titolare effettivo, il cliente/esecutore dovrà fornire tutte le indicazioni per l'identificazione del medesimo titolare effettivo)
- ✧ di aver ceduto a titolo di vendita alla ditta/società _____
- l'/gli oggetto/i prezioso/i sopra meglio identificato, nel seguente stato fisico e materiale _____;
- ✧ di ricevere l'importo di € _____, tramite _____ modalità _____;
- ✧ di essere pienamente soddisfatto della presente transazione e di non avere null'altro a pretendere;
 - La ditta cessionaria provvede a scattare e conservare in formato digitale 2 foto acquisite da prospettive diverse dell'oggetto/i e destina il/i medesimo/i oggetto/i, come meglio sotto specificato:

(DATI	DESTINATARIO	E	DESCRIZIONE	BENI	CEDUTI)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, e art. 7 GDPR 679/2016, nonché delle norme di diretto interesse, e presta il proprio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento. **Il presente atto di vendita si ritiene valido a tutti gli effetti di legge.** Allegato: Documento di Riconoscimento, 2 foto per oggetto prezioso acquistato/venduto.

 Luogo e Data

 Firma del cedente

 Firma del Cessionario

FONTE A.N.T.I.C.O.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO
ANTICO

Dal modello di scheda riepilogativa sopra riportato, si può notare lo spazio dedicato alla marca da bollo di € 2,00. Tale obbligo fiscale, previsto per le operazioni di compro oro superiori a € 77,47 (acquisti da privati), e nel del principio fiscale di alternatività dell'imposta, può essere assolto mediante la medesima scheda. Si rende noto che, in termini fiscali, la cessione di beni deve essere documentata da fattura, ricevuta fiscale, scontrino ecc.; nel caso particolare degli acquisti di oggetti preziosi usati da privati, il soggetto passivo IVA documenta l'acquisto con ricevuta emessa dal cliente la quale, per via della natura dell'operazione (operazione non soggetta a IVA per carenza del presupposto soggettivo ai sensi degli artt. 2 e 4 del DPR 633/1972), deve recare una marca da bollo di euro 2,00 (D.M. 24/05/2005).

7.2 La "ricevuta riepilogativa" al cliente

A conclusione dell'operazione commerciale, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5, l'Operatore Compro Oro rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa contenente le informazioni acquisite con

la scheda numerata, le cui fattispecie si riportano nel prototipo che viene raffigurato nel modello riportato di seguito:

Figura n° 34: "Prototipo A.N.T.I.C.O. della ricevuta riepilogativa"

Numero Progressivo: ____ Data e ora: 01/01/2017 – 10:00

RICEVUTA RIEPILOGATIVA PER IL CEDENTE

CLIENTE: Io sottoscritto _____ dichiaro di
aver ricevuto dall'Azienda _____ l'importo di euro
_____ tramite il seguente mezzo di pagamento _____ a titolo di cessione del/i
seguito/i _____ oggetto/i _____ prezioso/i: _____

Quotazione dell'/degli oggetto/i _____ prezioso/i _____ ceduto/i (al momento dell'operazione): _____

Data _____ Luogo _____

n.b.: Si precisa che sugli oggetti ceduti sono state scattate due fotografie, da prospettive diverse, che vengono conservate, come per legge, dal soggetto cessionario.

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente form in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e art. 7 GDPR 679/2016

Data _____ Luogo _____ Firma _____

n.b.: la presente costituisce appendice e parte integrante della relativa scheda di compravendita e dovrà essere consegnata al cliente/esecutore in originale; la fotocopia sarà trattenuta dalla ditta cessionaria.

FONTE A.N.T.I.C.O.



7.3 Il fascicolo del cliente

In occasione del compimento di ogni singola operazione di "compro oro", i soggetti obbligati alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 92/2017 acquisiscono, ai fini della tracciabilità degli oggetti e delle operazioni, un serie di dati e documenti che compongono il c.d. "Fascicolo del cliente".

Il "Fascicolo del cliente" non è contemplato espressamente dalla normativa antiriciclaggio in questione ma, nell'ottica degli obblighi di conservazione analizzati, nel capitolo successivo, risulta una raccolta di documenti da redigere necessariamente per il corretto assolvimento delle disposizioni antiriciclaggio.

Più precisamente il Fascicolo del cliente, contiene i seguenti documenti:

- **Copia del documento di identità del cliente:** copia che viene acquisita, prima dell'esecuzione dell'operazione compro oro, in ossequio agli obblighi di identificazione di cui all'art. 4 del D.Lgs n° 92/2017
- **Scheda numerata di compravendita:** documento di cui al par. 7.1 sul quale vengono dichiarati tutti i dettagli dell'operazione
- **Copia della ricevuta riepilogativa:** copia del documento rilasciato al cliente, recante una sintetica descrizione di quanto contenuto sulla "scheda numerata di compravendita"
- **2 foto per oggetto prezioso acquistato:** stampa delle foto di ogni singolo oggetto prezioso usato acquistato, scattate per la corretta redazione della "scheda numerata di compravendita"

Figura n° 35: "Il fascicolo del cliente"



8. Gli obblighi di conservazione

8.1 Il contenuto degli obblighi di conservazione

Come anticipato nel capitolo precedente, per ogni operazione di compro oro, viene predisposto un "fascicolo del cliente", il cui contenuto, ai sensi e in osservanza dell'art. 6 del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, deve essere conservato per un periodo di anni 10.

In buona sostanza, i suddetti obblighi di conservazione sono obbligatori per la seguente documentazione:

- **documento di identità** o un documento di riconoscimento equipollente (art. 4, comma 1);
- **scheda recante i dati dell'operazione** di cui al comma 2 dell'art. 5, ivi **incluse n. 2 fotografie** degli oggetti acquistati;
- **copia della ricevuta riepilogativa** delle informazioni rilasciata al cliente, rilasciata ai sensi del comma 3, dell'art. 5.

Figura n° 36: "Obblighi di conservazione"

Gli Operatori Compro Oro conservano Il "Fascicolo del cliente" per un periodo di 10 anni



Gli Operatori Compro Oro, nel rispetto di tale obbligo, devono adottare sistemi di conservazione che garantiscano:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti (GDF – Nucleo polizia Valutaria, MEF, Autorità Giudiziaria, UIF, ecc.) che al momento dell'accesso, devono poter acquisire tempestivamente la documentazione per la quale è prevista l'attività ispettiva;
- b) l'integrità e la non alterabilità dei dati successivamente alla loro acquisizione, in modo che abbiano e conservino le loro qualità di attendibilità e intelligibilità;

- c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisite; più precisamente, la documentazione acquisita e redatta deve contenere in modo comprensibile tutti i dati richiesti;
- d) il mantenimento della storicità dei dati, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.

Figura n° 37a: "Garanzia degli obblighi di conservazione"

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

SISTEMI DI CONSERVAZIONE

Idonei a garantire:

a) L' <u>accessibilità</u> completa e tempestiva ai <u>dati da parte delle autorità competenti</u> :	Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Valutaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità Giudiziaria e UIF
b) L' <u>integrità e la non alterabilità</u> dei <u>medesimi dati successivamente alla loro acquisizione</u>	Sistema strutturato in modo che i dati, le informazioni e i documenti conservino le loro qualità di attendibilità e intelleggibilità

Figura n° 37b: "Garanzia degli obblighi di conservazione"

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

SISTEMI DI CONSERVAZIONE IDONEI A GARANTIRE:

c) La completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti	La documentazione acquisita e redatta deve contenere in modo comprensibile tutti i dati richiesti
d) Il mantenimento della storicità dei medesimi , in modo che:	rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto

Inoltre, il comma 3, art. 6, del D.lgs 92/2017, impone che i sistemi di conservazione adottati garantiscano il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n° 193/2003, nonché nel Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera

circolazione di tali dati, il medesimo Decreto antiriciclaggio Compro oro, impone la riservatezza e l'inaccessibilità da parte di terzi ai dati e alle informazioni archiviate nel fascicolo del cliente; è stabilito che, oltre al potenziale divieto di libera consultazione da parte dei soggetti non autorizzati, i fascicoli devono essere nascosti, alla vista di persone estranee all'attività sin dall'accesso, presso il locale commerciale, ovvero, non dovrà consentirsi la riconducibilità dei medesimi fascicoli ai clienti del compro oro.

In termini pratici, i documenti, qualora tenuti anche in forma cartacea, dovranno essere riposti in archivi chiusi e non a vista di chi accede nei luoghi di esercizio dell'attività, oppure, anche se a vista, non dovranno essere visibili i relativi dati anagrafici (riportati sul dorso, sul frontespizio ecc.).

8.2 Le modalità di conservazione dei dati e dei documenti

Un aspetto di fondamentale importanza relativo alla conservazione dei dati e dei documenti acquisiti durante le operazioni di compro oro, è senz'altro rappresentato dalle modalità e dai sistemi utilizzati per la medesima conservazione.

Quanto alla modalità di conservazione, mutuando le disposizioni contenute nel Provvedimento 3 aprile 2013 di Banca d'Italia emesso per gli intermediari finanziari, si ritiene che, nel rispetto dei suddetti criteri e principi, tale modalità possa essere assolta sia in forma cartacea che elettronica. Nella Sezione VIII dal titolo "*Gli obblighi di conservazione*", il documento di Banca d'Italia citato, infatti, riporta che: "*I destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, al fine di ... omissis .. I documenti devono essere prontamente disponibili, in formato cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorità competenti*".

I documenti possono essere conservati in un'unica struttura o presso terzi, purché sia consentito l'accesso senza ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti stessi.

Nel merito specifico delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite atte a garantire l'integrità e la non alterabilità dei dati, di cui alla lettera b), comma 2, art. 6, si osserva che nulla osterebbe, apparentemente, all'utilizzo dei sistemi di archiviazione cartacei di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti se non vengano violate le disposizioni di "non alterabilità" e di "integrità" dei medesimi. Tenuto conto che, il cartaceo, di per sé, rappresenta una forma oggettivamente non garantita di effettiva immodificabilità ad effettuare eventuali modifiche artatamente contemplabili, finalizzate a fornire informazioni distorte e/o alterate rispetto alle originarie, si ritiene più ragionevole e conforme allo spirito della norma, utilizzare metodi informatici di conservazione dei dati e informazioni basati sull'archiviazione digitale attraverso l'impiego di procedure analoghe a quella della "firma digitale" e/o "marca temporale".

A tal proposito, a meno che non si utilizzi un software gestionale che, oltre a gestire automaticamente la conservazione dei dati e dei documenti, permette di eseguire tutte le operazioni in maniera informatica senza produzione di documenti cartacei, diviene necessario per i soggetti obbligati, scansionare tutti i documenti

prodotti per ogni operazione creando un "fascicolo del cliente" digitale e utilizzare uno dei suddetti strumenti informatici di conservazione.

Figura n° 38: "Modalità informatica di conservazione"



Ciò detto, in merito alla questione relativa alle modalità di conservazione, sarebbe opportuno ottenere specifiche tecniche direttamente dal MEF che, nonostante la pubblicazione delle FAQ antiriciclaggio chiarificatorie emesse il 03 ottobre 2017 (in materia di conto corrente dedicato e di limitazione all'utilizzo del contante), nonché a seguito di numerosi interpellati avanzati dalle Associazioni di categoria, non ha provveduto a dissipare tali ultimi dubbi interpretativi e operativi.

8.3 La sostituzione del "registro di pubblica sicurezza"

Il comma 4, dell'art. 6, D.lgs 92/2017, sancisce che l'adempimento degli obblighi di conservazione previsti dal medesimo decreto Legislativo, costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, lasciando inalterato il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del citato T.U.L.P.S.

In riferimento alla possibilità di sostituire legittimamente i registri di "Pubblica Sicurezza" con il nuovo sistema di "schede numerate di compravendita" redatto ai sensi della normativa antiriciclaggio, un atteggiamento prudente e razionale, suggerisce, prima di eliminare, eventualmente, i registri rilasciati dalle questure, di completare lo scarico degli oggetti acquistati prima della dell'entrata in vigore del decreto n. 92/2017, poiché gli oggetti acquistati prima del nuovo provvedimento non hanno una propria scheda e, alla relativa cessione, non avranno una propria tracciabilità e collegamento con la fonte.

Come anticipato nel capitolo precedente con specifico riferimento alla "scheda numerata di compravendita", il Ministero dell'Interno ha sancito in maniera definitiva e ufficiale la sostituzione dei Registri di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. con la Nota prot. 557/PAS/U/017459/12020(1):

"le nuove schede, conservate secondo i sistemi predetti, integrano, dunque un modus di annotazione e raccolta dei dati relativi alle transazioni eseguite, del tutto analogo nella ratio al modello del registro delle operazioni giornaliere di cui agli artt. 128 T.U.L.P.S. e 247 Reg. T.U.L.P.S., da tenere presso ciascun esercizio a disposizione dell'Autorità di polizia preposta ai controlli Omissis ... Conseguentemente, deve ritenersi che l'obbligo di tenuta del registro giornale delle operazioni di cui all'art. 128 T.U.L.P.S., possa ormai considerarsi sostituito, per gli operatori in parola, dal nuovo sistema di schede numerate, conservate secondo i citati dettami

del Decreto. Pertanto, in tali casi, i consueti controlli di polizia amministrativa dovranno essere eseguiti sulle schede medesime”.

Dunque, con la suddetta nota, il Ministero dell'Interno intende coordinare le azioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza (Questure) operanti su tutto il territorio nazionale, dando loro l'ordine di interrompere definitivamente le operazioni di vidimazione dei Registri in dotazione, ai fini della normativa TULPS ai soggetti operatori compro oro.

9. La segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S.

9.1 Le disposizioni dell'art. 7 del d.lgs n° 92/2017

Con il nuovo decreto recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro viene trasferito all'art. 7 ciò che era contenuto nell'art. 10, comma 2, lett. e) del decreto 231 del 2007 ante modifica, ossia l'obbligo all'invio della Segnalazione delle Operazioni Sospette. L'art. 7 del decreto Compro oro, nel disporre l'obbligo specifico, rimanda all'art. 35 del novellato D.lgs. n. 231 del 2007 e a tutte le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, aggiornato dal decreto n. 90 del 25 maggio 2017.

Figura n° 39: "Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette"

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

Art. 7, D.Lgs n° 92/2017



Comma 1: "Gli Operatori Compro oro sono tenuti **all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio ... omissis ...**"

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.



obbligo in capo agli Operatori Compro Oro, a partire dal 2007, previsto dall'art. 10, co. 2, lettera a), D.lgs n° 231/07 ante modifiche

Il nuovo decreto n. 92/2017, recante disposizioni per l'esercizio delle attività compro oro, sancisce che i destinatari del decreto sono tenuti ad inviare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria), prima dello svolgimento delle operazione di compro oro, la segnalazione delle medesime di cui si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio di denaro o beni.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dallo scopo e dalla natura delle operazioni, dal loro frazionamento o da altre circostanze conosciute in ragione dell'attività esercitata dall'operatore economico

obbligato, avendo in debita considerazione anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto richiedente l'operazione e/o il servizio, nonché dalla sua appartenenza geografica.

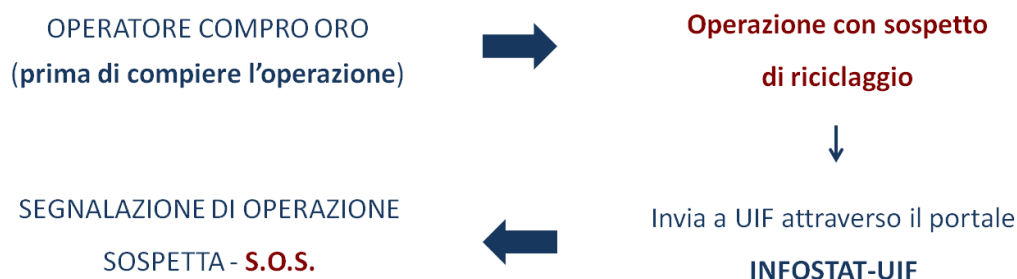
Il sospetto deve fondarsi su una valutazione completa di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'operazione a disposizione del soggetto economico obbligato, acquisiti nell'ambito e nel corso dell'attività svolta senza andare oltre nell'acquisizione di documenti e informazioni, ma limitandosi a valutare e ad esaminare gli elementi a disposizione facendo ricorso al buon senso e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Figura n° 40: "Indicazioni generali per la Segnalazione delle Operazioni Sospette"

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

Art. 7, D.Lgs n° 92/2017

Comma 2: *"ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardato alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'art 6, comma 4, lettere d) ed e) del decreto antiriciclaggio"*



Per il corretto espletamento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i segnalanti fanno riferimento ai documenti guida rappresentati da **Indicatori di anomalia, Schemi e Modelli di comportamenti anomali** che forniscono un valido ausilio un supporto per la rilevazione delle operazioni sospette, tuttavia non sono da considerarsi né tassativi, né esaustivi. Infatti, gli schemi, i modelli e gli indicatori hanno origine, soprattutto, dalle **segnalazioni delle operazioni sospette, dai riscontri delle attività eseguita dagli organi preposti alle indagini** e alle verifiche (DIA – Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza).

In pratica, gli indicatori di anomalia consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela che devono suscitare la massima attenzione e indurre il soggetto obbligato ad una diligente valutazione della stessa e della sua opportuna segnalazione alle autorità competenti. Considerando, dunque, che la valutazione dell'operazione è legata alla discrezionalità, all'intuito e alla valutazione personale di ciascun soggetto obbligato, gli indicatori di anomalia svolgono la funzione di

ridurre i margini di incertezza connessi alla valutazioni soggettive o a comportamenti discrezionali e contribuiscono, altresì, al contenimento degli oneri e al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

L'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, ha il compito di elaborare e, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), emana gli indicatori di anomalia con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale. Indicatori sono poi emanati con provvedimenti formali anche da autorità competenti in base alla natura del soggetto obbligato, ovvero: da Banca d'Italia per gli intermediari finanziari; dal Ministero di Giustizia per i professionisti e Ministero dell'Economia e Finanze per gli operatori non finanziari.

Figura n° 41: "Indicatori di anomalia"

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA



Ha il compito di elaborare e, previa presentazione al CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria), emanare, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e in apposita sezione sul proprio sito istituzionale, gli:

INDICATORI DI ANOMALIA

emanati con provvedimenti formali anche da altre Autorità



I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti.

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF relativamente a determinati settori e a specifiche modalità operative che configurano e si prestano ad attività di riciclaggio. Tali modelli e schemi sono redatti sulla base dell'esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in

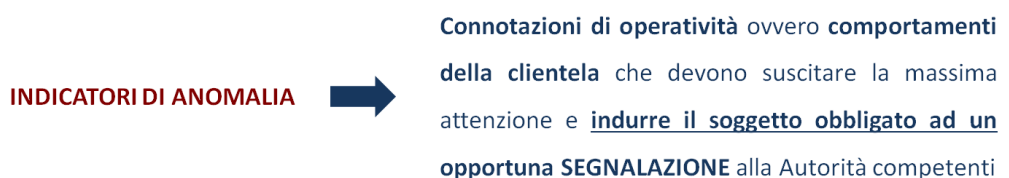
correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

Tanto nasce dal fatto che non è possibile definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di una operazione sospetta di riciclaggio, dunque, anche se rivestono un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi definitivi e completi; **l'operatore obbligato è tenuto**, in sostanza, a compiere un'analisi complessiva, compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione e a valutare con la diligenza del buon padre di famiglia, sulla base degli elementi soggettivi ed oggettivi specifici e concreti se l'operazione dichiarata che si sta espletando possa celare una operazione illecita. L'approccio del soggetto, pertanto, non deve fondarsi su un comportamento automatico e asettico, ma deve essere una esecuzione ragionata e partecipata che deve fondarsi sulle linee guida dell'UIF ma deve essere personalizzata all'operazione tipica della propria attività e al cliente richiedente l'operazione.

Tuttavia, è importante evidenziare che, a circa due anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, non sono stati ancora elaborati e messi a disposizione degli Operatori Compro Oro soggetti all'obbligo di segnalazione, specifici indicatori di anomalia relativi alle attività che hanno ad oggetto la compravendita di beni preziosi usati.

Ciò nonostante, in tale periodo transitorio, che va dall'entrata in vigore del Decreto alla data di pubblicazione degli indicatori di anomalia specifici per il compro oro, in linea di massima e facendo ricorso alla comune ragionevolezza, le fattispecie e le situazioni che devono suscitare dubbi e sospetti di riciclaggio possono essere sintetizzati, in modo meramente esemplificativo e non esaustivo, nella seguente figura:

Figura n° 42: "Indicatori di anomalia per il commercio di preziosi usati"



INDICATORI GENERICI	INDICATORI SPECIFICI (fonte A.N.T.I.C.O.)
Scarsa conoscenza della natura, oggetto o scopo della prestazione richiesta	Incongruenza tra condizione socio – economica del soggetto ed entità dell'operazione
Presenza di altri soggetti accompagnatori del cliente con ruolo non accertato	Incongruenza tra condizione soggettiva e numerosità delle operazioni
Effettuazione di operazioni di importo rilevante	Incoerenza tra età del soggetto e preziosità dell'oggetto
Operatività o contiguità con soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo	Frequente acquisto in contanti

In passato, l'UIF con il Quaderno dell'antiriciclaggio di aprile 2015, tra le casistiche di riciclaggio, al paragrafo n. 3 – ha descritto l'operatività di "compro-oro" come attività connessa ad acquisto di polizze pegno attraverso la quale si realizza una fattispecie di riciclaggio. Nel Quaderno dell'antiriciclaggio del 2016, inoltre, l'UIF ha esposto una casistica in cui il riciclaggio di proventi di frode fiscale avviene mediante trasporto internazionale di pietre preziose.

All'invio delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto 231/2007, ovvero, secondo le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 35, si precisa che in presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati **non compiono l'operazione fino a quando non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta**. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. Per il caso specifico delle operazioni di acquisto di preziosi usati non vi sono motivi, obblighi o normative che, in caso di operazione sospetta, prevedano o consentono l'invio della segnalazione successivamente al compimento dell'operazione.

La segnalazione non rappresenta **né una denuncia né una comunicazione di reato**, infatti, nello stesso articolo 35 del decreto antiriciclaggio, viene chiarito che la comunicazione delle informazioni, **effettuate in buona fede** dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori, ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, **non costituiscono violazione** di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative.

Oltre a quanto detto e in maniera esplicita e definitiva, il decreto sancisce che le medesime comunicazioni **non comportano responsabilità** di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere anche dal caso in cui l'attività illegale sia stata realizzata. In riferimento alla tutela del segnalante e alla riservatezza delle informazioni, il **decreto all'art. 38 contiene obblighi diretti a impedire la diffusione dei dati al di fuori dei canali ufficiali e funzionali alle attività istruttorie di indagine**. Infatti, in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, **il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata**, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga diversamente con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.

Il decreto antiriciclaggio, dunque, impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segnalare operazioni per le quali *"sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"*.

9.2 La gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

I soggetti obbligati trasmettono la segnalazione contenente i dati dell'operazione sospetta direttamente all'Ufficio di Informazione Finanziaria. Successivamente e all'occorrenza, l'operatore segnalante è tenuto a collaborare con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni che lo stessa autorità di informazione finanziaria può richiedere.

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema con le modalità indicate in apposite istruzioni.

La UIF effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute che consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, il contesto all'origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti. L'UIF può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU (Financial intelligence unit), ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.

Al termine dell'analisi finanziaria, la UIF trasmette le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, **al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi**; comunica all'**Autorità Giudiziaria** i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate, dandone comunicazione al segnalante mediante un flusso di ritorno.

9.3 La registrazione al portale infostat-UIF

La piattaforma per la raccolta delle informazioni della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, **Infostat-UIF**, è un sistema informatico progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni di competenza della UIF.

Figura n° 43: "Portale INFOSTAT-UIF"

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

PORTALE INFOSTAT - UIF



PORTALE INFOSTAT-UIF: DI COSA SI TRATTA ?

piattaforma/sistema informatico progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni di competenza della UIF

* Ogni Operatore Compro Oro, per effettuare la Segnalazioni delle Operazioni Sospette, **deve procedere all'abilitazione presso il PORTALE INFOSTAT-UIF**

Per l'utilizzo delle funzioni di Infostat-UIF l'utente deve abilitarsi all'invio delle SOS tramite una procedura divisa in quattro fasi, ossia:

1. Il **soggetto segnalante** (persona fisica o giuridica, a seconda dei casi) individua la persona fisica che assumerà il ruolo di **referente** per le segnalazioni (per i segnalanti di tipo persona fisica il referente coincide con il segnalante). Il **referente** per le segnalazioni registra un'utenza a proprio nome sul portale Infostat-UIF. Si ricorda che le utenze utilizzate per accedere al portale sono personali: ogni utenza deve sempre identificare univocamente una sola persona fisica;
2. l'utenza di cui al punto precedente deve poi essere **autorizzata** alla trasmissione della particolare segnalazione di interesse (SOS oppure ORO). Per richiedere tale **autorizzazione** occorre inviare alla UIF un **modulo di adesione**, specifico per le SOS, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ***uif.registrazione@pec.bancaditalia.it***. I moduli di adesione e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito della UIF;
3. dopo aver ricevuto il modulo, la UIF avvia un processo di verifica e controllo dei dati trasmessi e, per eventuali incongruenze o errori di compilazione invia tempestivamente comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente;
4. se il processo di verifica del modulo di adesione non evidenzia errori, la richiesta di abilitazione viene approvata e il referente della segnalazione può accedere al portale Infostat-UIF utilizzando le

credenziali indicate nel modulo stesso. Tale referente risulta autorizzato sia alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF per conto del segnalante.

Figura n° 44: "Registrazione al Portale Infostat UIF"

FASI PER L'ABILITAZIONE/REGISTRAZIONE AL PORTALE INFOSTAT UIF

1) Il soggetto segnalante individua la persona fisica che assumerà il ruolo di referente per le segnalazioni	Il referente registra un'utenza a proprio nome sul portale INFOSTAT-UIF ;
2) <u>Il soggetto referente deve essere autorizzato</u> a effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette	Per l'autorizzazione occorre inviare un modulo di adesione (presente sul sito della UIF), specifico per le S.O.S tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: uif.registrazione@pec.bancaditalia.it
3) UIF avvia un processo di <u>controllo e verifica dei dati</u>	Per eventuali incongruenze o errori nella compilazione, <u>UIF invia tempestivamente all'istante comunicazioni</u> all'indirizzo di posta elettronica certificata
4) Se il processo di verifica non evidenzia errori, la <u>richiesta di abilitazione viene approvata</u>	Il referente può accedere al portale

A livello pratico, si devono seguire i seguenti passi sotto raffigurati:

- all'indirizzo internet <https://infostat-uif.bancaditalia.it> dove comparirà la seguente finestra:

Figura n° 45: "Autenticazione"

The screenshot displays the 'Autenticazione' (Authentication) page of the Infostat UIF portal. At the top, the Banca d'Italia logo and 'EUROSISTEMA' are visible. The main section is titled 'Accesso all'Applicazione - INFOSTAT-UIF'. It contains a 'LOGIN' form with 'Username' and 'Password' input fields, an 'ACCEDI' button, and a 'REGISTRATI' button. A red arrow points to the 'REGISTRATI' button. Below the login form, there is a section for users who have lost their credentials, with a link 'HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?' and options for 'Recupero Password' and 'Recupero Username'.

Dopo aver verificato che nel riquadro rosa centrale sia riportata la dicitura "Accesso all'applicazione: INFOSTAT-UIF"2, selezionare il tasto "**REGISTRATI**" evidenziato nell'immagine precedente. Sarà visualizzata la seguente maschera, da compilare con le informazioni richieste:

Figura n° 46a: "Registrazione"

Richiesta di nuova registrazione
Il valore inserito nel campo USERNAME diventerà la sua credenziale d'accesso insieme alla password. Al termine del processo di registrazione le sarà inviata una e-mail di conferma all'indirizzo indicato. La e-mail conterrà un link verso una pagina web per l'attivazione dell'utenza.

Nota
Il link inviato tramite e-mail sarà valido per 72 ore.

IDENTIFICAZIONE

Username
Lo username deve iniziare con almeno 3 (tre) caratteri alfabetici.

Password
La password deve essere di almeno 8 (otto) caratteri e deve contenere sia lettere che numeri

Conferma Password

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Nome

Cognome

Email

Conferma Email

Nei campi Email e Conferma Email occorre indicare l'indirizzo di posta elettronica che si desidera utilizzare per le comunicazioni con la UIF. **In tali campi è richiesto l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC).**

Al termine della immissione delle informazioni richieste occorre inserire il codice di sicurezza e cliccare sul tasto "Conferma".

Figura n° 46b: "Registrazione"

Registration

https://registration2.bancaditalia.it/newRegistration/signin

Più visitati **IM** Come iniziare **U** Ultime notizie **PS** Personalizza collegam...

Numero Cellulare
Numero di cellulare comprensivo di prefisso internazionale (39 per le SIM Italiane - es. 3932012341234)

Conferma numero Cellulare

TERMINI E CONSENSO

Termini e Condizioni
Leggere attentamente i termini e le condizioni d'uso del nostro servizio
 Gli utenti non necessitano di fornire i propri dati personali per consultare questo sito Internet, ma soltanto per avere accesso ad alcuni servizi forniti. In tal caso, i dati e le informazioni raccolti su esplicita richiesta della Banca saranno da questa trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. Gli utenti potranno in ogni momento verificarne l'esattezza e, in ogni caso, esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196 cit.

☐ **Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio**

Inserisca il codice visualizzato nell'immagine o contenuto nel file audio rispettando maiuscole e minuscole

doveled

Captcha*

Conferma **Reset Form** **Annulla**

A questo punto sarà inviata una e-mail all'indirizzo indicato: per completare la registrazione delle credenziali indicate è necessario **clickare sul link contenuto in tale e-mail**. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura di registrazione dovrà essere ripetuta.

Utilizzando le credenziali definite in fase di registrazione sarà possibile accedere al portale e inviare il **seguente modulo di adesione**:

Figura n° 47: "Modulo di adesione S.O.S."



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
Unità di Informazione Finanziaria

MOD_UIF_01
Versione 1.07

Modulo di adesione al sistema di segnalazioni SARA e SOS della Unità di Informazione Finanziaria

Quadro **A** - Informazioni generali

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

A.1 (*) Tipologia di richiesta (Selezionare la tipologia del modulo che si intende compilare)

- ☒ **Prima Adesione** Selezionare questa opzione se il segnalante sta chiedendo di registrarsi per la prima volta.
- ☐ **Adesione Successiva** Selezionare questa opzione se il segnalante è già registrato per una rilevazione e si desidera richiedere l'autorizzazione per partecipare a una nuova rilevazione.

A.2 (*) Tipologia del segnalante (1) (Selezionare la tipologia del segnalante di cui si desidera richiedere la registrazione)

A.3 (*) Codici identificativi del segnalante (Inserire i dati identificativi del segnalante di cui si desidera richiedere la registrazione)

Codice ABI (2)

Codice fiscale (3)

Codice Segnalante assegnato

Nota bene: Questo è il codice assegnato dal sistema che identifica in modo univoco il segnalante. Questo codice dovrà essere utilizzato per TUTTE le comunicazioni future riguardanti il segnalante di cui si sta richiedendo la registrazione.

A.4 (*) Scelta delle adesioni alle rilevazioni (Selezionare le rilevazioni a cui si desidera richiedere la partecipazione)

- ☐ **Adesione Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (SARA)** In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B e D.
- ☐ **Adesione Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS)** In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B o C ed E.

A.5 (*) Natura giuridica del segnalante (Selezionare la natura giuridica del segnalante da registrare)

- ☐ **Persona Giuridica** In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B, D e/o E.
- ☐ **Persona Fisica** In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri C ed E.

(1) La tipologia Banche comprende anche Poste Italiane.

(2) Il codice ABI è costituito da una espressione numerica di sei cifre (zeri iniziali e carattere di controllo inclusi) ed è obbligatorio per Banche e Poste, Imel, Sicav, Sgr, Int. Fin. ex art. 106 T.U.B., Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di pagamento e Soc. Fiduciarie ex art. 199 comma 2 T.U.F.

(3) Il codice fiscale è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri per le persone fisiche e da una espressione numerica di undici caratteri per i soggetti diversi dalle persone fisiche (zeri iniziali inclusi).

**Modulo di adesione al sistema
di segnalazioni SARA e SOS
della Unità di Informazione Finanziaria**

Quadro B - Dati del segnalante se persona giuridica*I campi contrassegnati con * sono obbligatori***Quadro B1 Dati del segnalante necessari per entrambe le rilevazioni SARA e SOS**

B.1.1(*) Denominazione o Ragione Sociale	
B.1.2 Denominazione Breve	B.1.3(*) Data Inizio Attività(1) (gg/mm/aaaa)
B.1.4(*) Telefono(2)	B.1.5 Fax(2)
B.1.6(*) e-mail PEC(3)	B.1.7(*) Conferma e-mail PEC(3)
B.1.8(*) e-mail	B.1.9(*) Conferma e-mail

Sede Legale

B.1.10(*) Paese	
B.1.11(*) Provincia	B.1.12(*) Comune
B.1.13(*) Indirizzo	B.1.14(*) Num. Civico
B.1.15(*) Cap	B.1.16 Frazione

Sede Amministrativa

B.1.17 La sede legale coincide con la sede amministrativa? SI ☐ NO ☒	
B.1.18 Paese	
B.1.19 Provincia	B.1.20 Comune
B.1.21 Indirizzo	B.1.22 Num. Civico B.1.23 Cap

Quadro B2 Dati del segnalante specifici per la rilevazione SARA

B.2.1(*) Presenza di clientela costituita da società quotate(4)	
B.2.2(*) Presenza di clientela sottoposta ad adeguata verifica ordinaria o rafforzata(5)	

Quadro B3 Dati del segnalante specifici per la rilevazione SOS

B.3.1 Provincia REA	B.3.2 Numero REA
B.3.3(*) Forma Giuridica	

(1) L'inizio dell'attività coincide con il compimento di atti, generalmente una serie di atti sistematici fra di loro, dai quali sia irrevocabilmente desunta la volontà di dare inizio all'attività istituzionale dell'impresa.

(2) Devono essere indicati il numero di telefono e il numero di fax del responsabile della funzione anticiclaggio o del preposto interno alla funzione.

(3) Indirizzo da utilizzare per la comunicazione inerente la richiesta di abilitazione e l'invio del presente modulo. Il campo è obbligatorio per i soggetti di cui alla legge 2/2009.

(4) Vale a dire, una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

(5) Fare riferimento al d.lgs. 231/2007, Titolo II, "DEGLI OBBLIGHI" - Capo I - "Obblighi di adeguata verifica", sezioni I e III.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
Unità di Informazione Finanziaria

MOD_UIF_01
Versione 1.07

Modulo di adesione al sistema di segnalazioni SARA e SOS della Unità di Informazione Finanziaria

Quadro **C** - Dati del segnalante SOS se persona fisica

*I campi contrassegnati con * sono obbligatori*

C.1(*) Cognome		C.2(*) Nome	
C.3(*) Sesso	☐ M ☐ F	C.4(*) Data Nascita	
C.5(*) Paese Nascita			
C.6(*) Provincia Nascita		C.7(*) Comune Nascita	

Residenza

C.8(*) Paese			
C.9(*) Provincia		C.10(*) Comune	
C.11(*) Indirizzo			
C.12(*) Numero Civico		C.13(*) Cap	
C.14 Frazione			
C.15(*) Numero Telefono		C.16 Numero Fax	
C.17 e-mail PEC		C.18 Conferma e-mail PEC	
C.19(*) e-mail		C.20(*) Conferma e-mail	

Dati relativi all'iscrizione all'Albo/Licenza

C.21 Numero di Iscrizione all'Albo o di Licenza	
C.22(*) Albo di Iscrizione o Autorità Rilascio Licenza	
C.23(*) Provincia di Iscrizione all'Albo o di Rilascio Licenza	
C.24(*) Comune di Iscrizione all'Albo o di Rilascio Licenza	
C.25(*) Data di Iscrizione all'Albo o Data Rilascio Licenza	

**Modulo di adesione al sistema
di segnalazioni SARA e SOS
della Unità di Informazione Finanziaria**

Quadro **E - Dati del referente SOS(1)**

*I campi contrassegnati con * sono obbligatori*

E.1(*) Codice Fiscale **E.2(*) Username(2)**
E.3(*) Cognome **E.4(*) Nome**

Dati relativi alla sede lavorativa

E.5 (*) Paese
E.6 (*) Provincia **E.7 (*) Comune**
E.8 (*) Indirizzo **E.9 (*) Cap**
E.10(*) Telefono **E.11 Fax**
E.12(*) e-mail
E.13(*) Conferma e-mail

Dati della struttura aziendale competente

E.14 Struttura aziendale competente
E.15 Telefono
E.16 Fax

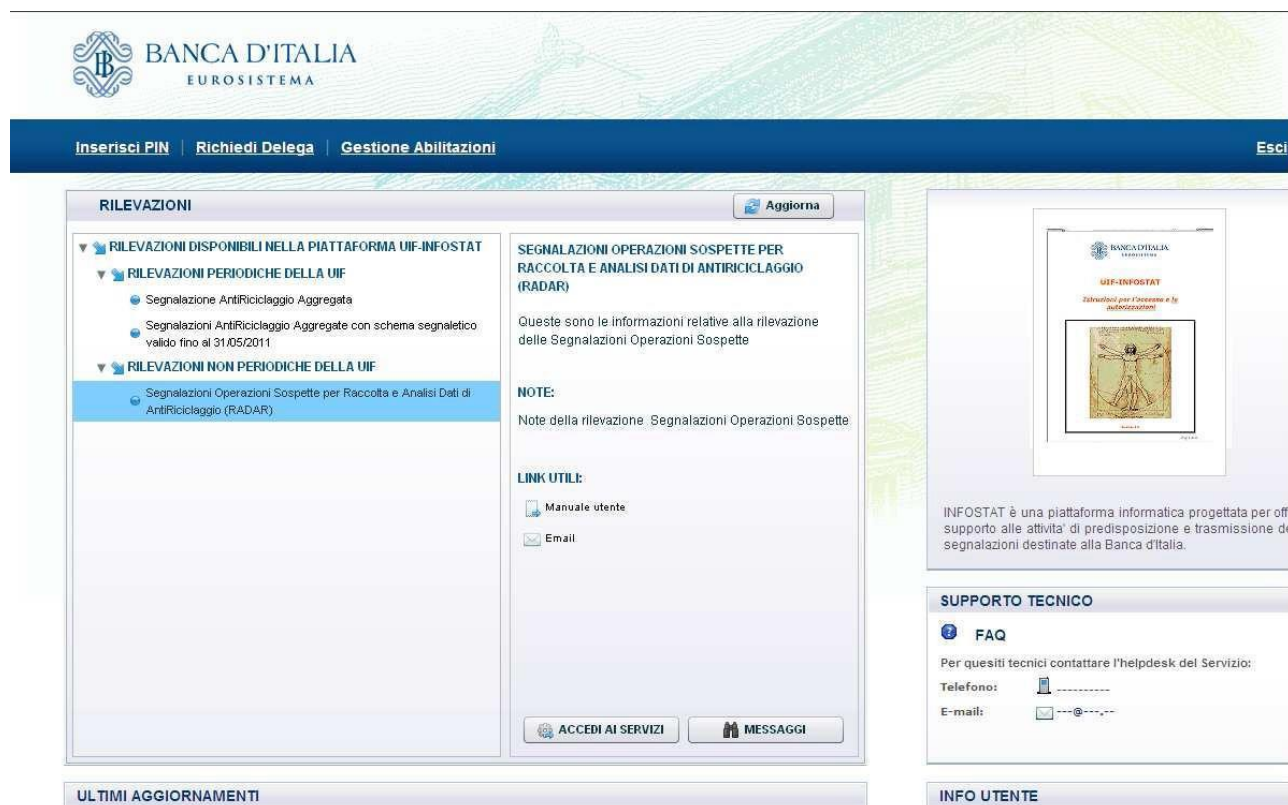
(1) Vanno riportati i dati relativi alla sede lavorativa.

(2) Il referente deve essere già registrato al portale INFOTAT-UIF.

A seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione del Modulo di adesione da parte della UIF, l'utente sarà abilitato, all'occorrenza, all'invio della Segnalazione delle Operazioni Sospette, compilandola direttamente sul portale (*dataentry*) oppure redigendola tramite un software privato da cui importare il file da inviare (*upload*).

Sulla Home Page del portale saranno disponibili i servizi di predisposizione e inoltro dei dati cui si potrà accedere tramite la funzione **"Accedi ai servizi"** posta nel riquadro centrale "RILEVAZIONI" dopo aver selezionato la rilevazione di interesse.

Figura n° 48: "Accesso ai servizi"



9.4 Contenuto, compilazione e inoltro delle SOS

Il contenuto informativo, le modalità di compilazione e il canale di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette" e dei relativi allegati tecnici, pubblicati periodicamente dall'UIF e aggiornati sul sito internet.

La segnalazione S.O.S. è da inviarsi, esclusivamente, in modo telematico tramite il portale Infostat-Uif di Banca d'Italia. Preventivamente, i soggetti obbligati alla S.O.S., devono iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF, attraverso una **prima fase di auto-registrazione** al portale e una **seconda fase di richiesta di**

autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l'invio a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) di un **"modulo di adesione"**. Normalmente, le abilitazioni all'accesso al portale sono rilasciate entro alcuni giorni lavorativi a partire dalla ricezione del modulo. L'abilitazione alla trasmissione delle segnalazioni viene notificata, a mezzo P.E.C. al referente del soggetto obbligato alla segnalazione.

La procedura di registrazione e la relativa documentazione da inviare a supporto, sono disponibili nella sezione "Modalità di accesso al portale Infostat-UIF" del sito dell'Unità di Informazioni Finanziari.

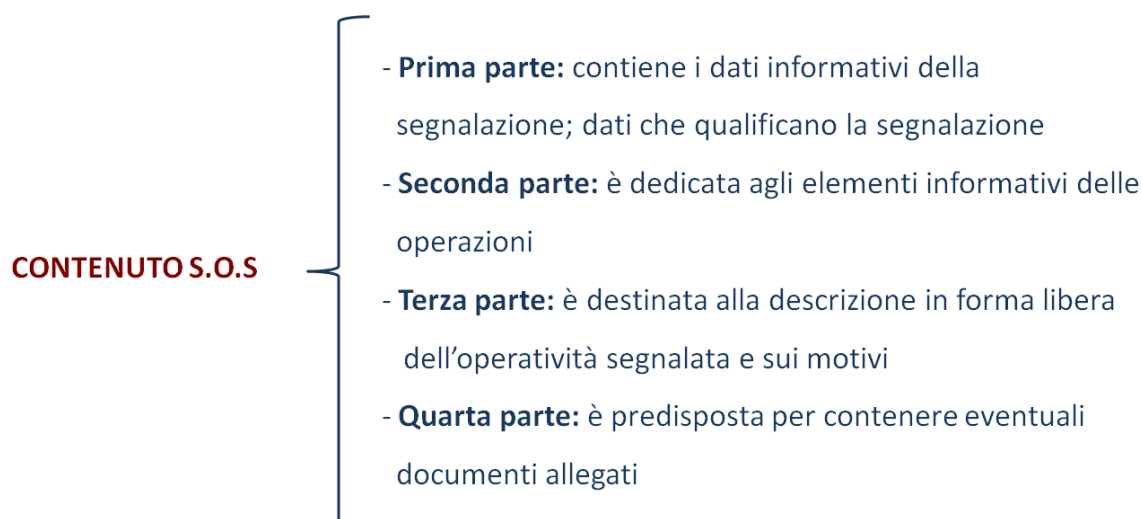
La Segnalazione Operazione Sospetta si divide in quattro principali sezioni di informazioni, ovvero:

1. La prima parte contiene i dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
2. La seconda parte è dedicata agli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti in relazione ai rapporti e ai legami intercorsi tra loro;
3. La terza parte è destinata alla descrizione, in forma libera, dell'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
4. La quarta sezione è predisposta per contenere eventuali documenti allegati.

Figura n° 49: "Contenuto della S.O.S."

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

CONTENUTO S.O.S.



L'invio delle segnalazioni avviene attraverso l'utilizzo del **data entry** disponibile sul portale INFOSTAT-UIF, ovvero, mediante caricamento "**upload**", sullo stesso portale, di files predisposta con applicativi privati propri, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3° e 3b del Provvedimento avanti indicato.

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati dai segnalanti (mediante i software di controllo disponibili sul portale) e dai sistemi della UIF (in automatico eseguiti in fase di acquisizione della segnalazione), entrambi volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.

Figura n° 50: "Invio delle S.O.S."

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

INVIO S.O.S.



Invio esclusivamente in **formato telematico**



Attraverso l'utilizzo **del data entry**
disponibile sul PORTALE INFOSTAT - UIF

Mediante caricamento upload, sul
portale, di files predisposti con applicativi
provati propri, rispettando gli standard
prescritti negli allegati 3a e 3b del
Provvedimento del 4 maggio 2011

9.5 I dati delle segnalazioni di operazioni sospette del 2018

La Newsletter n° 1 dell'Unità di Informazione Finanziaria – UIF risalente al 2019, contiene, a livello statistico, il report delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette trasmesse, negli anni 2017 e 2018, da tutte le categorie di soggetti obbligati, ivi compresi gli Operatori Compro Oro.

In riferimento a tale ultima categoria, l'UIF, accorpa in un unico gruppo denominato "Operatori in commercio o fabbricazione di oro e preziosi", sia gli Operatori Compro Oro dediti al commercio degli oggetti preziosi usati

di cui al D.Lgs n° 92/2017, sia gli Operatori Professionali di cui alla L. 7/2000 esercenti il commercio e le produzione di oro da investimento e materiale d'oro ad uso industriale.

Dalla consultazione del documento in questione si evince un notevole incremento delle Segnalazioni di Operazioni Sospette trasmesse dagli Operatori in Oro durante l'anno 2017, rispetto a quelle inoltrate dai medesimi Operatori nell'anno 2018; in termini numerici si parla di 251 segnalazioni (anno 2017) contro 432 (anno 2018).

Questo, senz'altro, è un dato che conferma un impatto positivo della Disciplina antiriciclaggio sull'intero comparto aurifero, nonché una forte propensione da parte degli Operatori in oro di fornire quante più indicazioni possibili alle Autorità di controllo preposte al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo rivenienti da tale specifico comparto.

Figura n° 51: "Report Segnalazioni delle Operazioni Sospette"

(valori assoluti)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	49.203	44.617	93.820	49.343	48.687	98.030
Intermediari e operatori bancari finanziari	45.535	39.988	85.523	44.480	42.724	87.204
Banche e Poste	38.576	33.595	72.171	37.397	33.657	71.054
Intermediari e operatori finanziari	6.957	6.390	13.347	7.077	9.062	16.139
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	1.187	257	1.444	562	2.137	2.699
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	2.930	3.645	6.575	4.194	4.812	9.006
SIM	30	32	62	33	27	60
SGR, SICAV e SICAF	168	161	329	181	170	351
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	383	398	781	424	375	799
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	479	575	1.054	305	290	595
Imprese di assicurazione	1.548	1.173	2.721	1.279	1.133	2.412
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	232	149	381	99	118	217
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	2	3	5	6	5	11
Soggetti obbligati non finanziari	3.608	4.619	8.227	4.836	5.947	10.783
Professionisti	2.223	2.746	4.969	2.451	2.367	4.818
Notai e CNN	1.888	2.334	4.222	2.170	2.175	4.345
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	100	261	361	168	151	319
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	161	61	222	65	16	81
Avvocati	46	55	101	27	11	38
Società di revisione e revisori legali	12	14	26	7	6	13
Altri soggetti esercenti attività professionale	16	21	37	14	8	22
Operatori non finanziari	311	347	658	521	377	898
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	202	186	388	243	182	425
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	98	153	251	245	187	432
Altri operatori non finanziari	11	8	19	33	8	41
Prestatori di servizi di gioco	1.074	1.526	2.600	1.864	3.203	5.067
Pubblica amministrazione	60	10	70	27	16	43

10. Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo

10.1 Gli illeciti penali e amministrativi connessi all'attività di compro oro

Il Legislatore, nella formazione di una disciplina di settore, fitta di disposizioni antiriciclaggio e rigorosa nell'imposizione delle medesime, ha previsto l'istituzione di un **severo e rigido** sistema sanzionatorio agli artt. 8, 9 e 10 del decreto, che non si limita alla previsione di sanzioni pecuniarie e amministrative di sospensione, bensì giunge alla previsione e all'irrogazione di misure penali restrittive della libertà individuale. Nello specifico, le sanzioni vanno dall'esercizio abusivo dell'attività, all'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM, all'omessa identificazione della clientela, alla mancata conservazione dei dati e dei documenti acquisiti fino all'omessa segnalazione delle operazioni sospette; tuttavia, appare evidente la mancata individuazione di sanzioni relative all'inutilizzo o alla cattiva gestione del conto corrente dedicato, nonché al superamento del limite all'utilizzo del denaro contante.

Figura n° 52: "Il quadro degli illeciti"

Art. 8, 9 e 10, D.Lgs n° 92/2017

Il D.Lgs n° 92/2017 contempla le seguenti violazioni:

- ❖ "esercizio abusivo dell'attività" → **illecito di carattere penale**
- ❖ "inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM"
- ❖ "omessa identificazione della clientela"
- ❖ "mancata conservazione dei dati e dei documenti acquisiti"
- ❖ "omessa segnalazione di Operazione sospetta"

**ILLECITI
AMMINISTRATIVI**

* il D.Lgs n° 92/2017 **non quantifica** le sanzioni previste per **l'inosservanza del limite all'utilizzo del denaro contante** e per il mancato utilizzo **del c/c dedicato**

Partendo dall'analisi degli illeciti di natura penale, l'art. 8 del D.Lgs n° 92/2017, contempla il c.d. "Esercizio abusivo dell'attività" per effetto del quale: chiunque svolge l'attività di Compro Oro in assenza dell'**iscrizione al "Registro degli operatori compro oro"** di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto Legislativo, è punito con la **reclusione da sei mesi a quattro anni**, e con multa che va da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro, come sotto raffigurato. A tal proposito, va tenuto in debito conto che gli Operatori attivi che, dal 2 Ottobre

2018 ad oggi, non hanno presentato l'istanza di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro sono considerati a tutti gli effetti "abusivi"

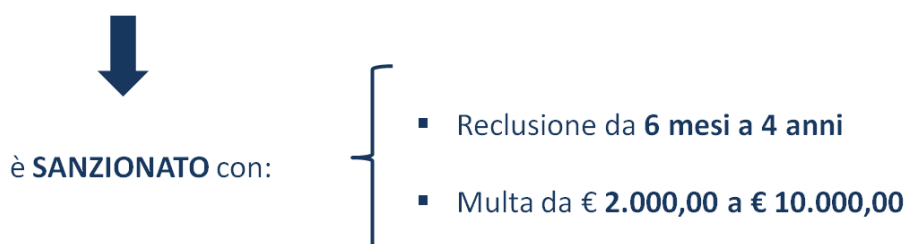
Figura n° 53: "Esercizio abusivo dell'attività"

L'ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'

Art. 8, D.Lgs n° 92/2017

OPERATORE COMPRO ORO che:

svolge l'attività tipica in **assenza di iscrizione** al "Registro degli Operatori Compro Oro"



* gli Operatori **attivi** che non hanno presentato l'istanza di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro **entro il 2 Ottobre 2018 sono "ABUSIVI"**

Un'ulteriore illecito, questa volta di natura amministrativa, connesso all'iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, è rappresentato dall'omessa comunicazione, all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi, di ogni **variazione** dei dati intervenuta successivamente all'invio dell'istanza d'iscrizione dall'Operatore Compro Oro; la relativa sanzione è contemplata dall'art. 9, D.Lgs n° 92/2017 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500,00. A tal riguardo, si considera tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.

Figura n° 54a: "inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM"

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'OAM

Art. 9, D.Lgs n° 92/2017

agli Operatori Compro Oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'
art. 3, co. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 1.500,00**

Art. 3, co. 3		<i>"Gli Operatori compro oro comunicano</i>
COMUNICAZIONE DI	→	<i>tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione</i>
VARIAZIONI DATI		<i>nel registro, ogni variazione dei dati, <u>intervenuta</u></i>
		<i><u>successivamente all'iscrizione</u>".</i>

* Viene considerata tempestiva, la comunicazione effettuata **entro dieci giorni**
dall'intervenuta variazione

Inoltre, nei casi in cui la violazione è ritenuta grave, ripetuta o sistematica, la sanzione è triplicata; tuttavia, di contro, sono previste delle forme di sanzioni meno rilevanti qualora le violazioni siano lievi, ovvero, qualora il soggetto obbligato si ravvedi in un breve lasso di tempo. Lo stesso art. 9, infatti, sancisce che nel caso in cui la comunicazione delle variazioni avvenga nel termine di trenta giorni successivi alla modifica dei dati esistenti presso l'OAM, la sanzione è ridotta a € 500.

Si precisa che la competenza per la contestazione delle violazioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione al Registro degli Operatori Compro Oro, nonché la conseguente irrogazione e riscossione delle sanzioni, è attribuita all'Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi. In riferimento a codesto aspetto, occorre sottolineare che le sanzioni riferite alle violazioni in materia di iscrizione e comunicazione all'OAM, saranno comminate a partire dall'effettivo avvio Registro degli Operatori Compro Oro.

Figura n° 54b: "inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM"

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'OAM

Art. 9, D.Lgs n° 92/2017

CASI PARTICOLARI	
- Violazioni gravi, ripetute o sistematiche:	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA TRIPLICATA
- Comunicazione tardiva, entro 30 giorni dalla scadenza prevista:	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA RIDOTTA AD 1/3 (€ 500,00)

* La procedura di contestazione della violazione, l'irrogazione e la riscossione delle relative sanzioni è **attribuita alla competenza dell'OAM**

Tra le altre prescrizioni normative, il D.lgs n° 92/2017 include l'obbligo di **identificazione del cliente** ai sensi dell'art. 18, lettera a) D.lgs n. 90 del 25 maggio 2017, la cui violazione è sanzionata nei termini e nelle modalità di cui all'art. 10, co. 1 del medesimo Decreto n° 92/2017. Tale disposizione prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 1.000,00 a € 10.000,00 per gli Operatori Compro Oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all'art. 4. La medesima sanzione è irrogata alle imprese Compro oro che, in riferimento alle osservanze previste all'art. 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previste (fascicolo del cliente).

L'indeterminata e poco definita disposizione prevista all'art. 7 (D.lgs n° 92/2017) "**Segnalazione delle Operazioni Sospette**" di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio (decreto n. 90/2017), resta ancora in attesa della pubblicazione, da parte del M.E.F. (Ministero dell'Economia e delle Finanze), e dell'adozione a cura della UIF Unità di Informazione Finanziaria – Banca d'Italia), degli **Indicatori di anomalia** specifici per la tipica attività di operatore compro oro, ovvero degli **Schemi** e dei **Modelli di comportamento anomalo**, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed e) del decreto antiriciclaggio n. 231/07, le cui specifiche potrebbero agevolare, al fine della necessaria e occorrente eventuale segnalazione, gli stessi operatori compro oro; tanto basandosi su effettivi obblighi di denuncia contemplati in misura corrispondente alle varie casistiche di operatività analizzate.

Va tenuto in debito conto che tale obbligo, a partite dall'entrata in vigore del D.lgs n° 92/2017, assume maggior efficacia rispetto a quanto precedentemente previsto all'art. 10, comma 2, lettera e) del Dlgs n. 231/07 ante

modifiche; di conseguenza, la sua violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 5.000,00 a € 50.000,00. Sanzione enormemente sproporzionata, se si pensa alla scarsa chiarezza su alcune casistiche specifiche da cui scaturiscono gli Obblighi di Segnalazione; ovvero, alla difficile individuazione dell'elemento o degli elementi da considerare e per i quali l'adempimento specifico sarebbe da assolvere.

Inoltre, la sproporzione delle sanzioni diviene maggiormente evidente se si considera l'enorme differenza rispetto alla sanzione di euro 3.000 prevista dal decreto antiriciclaggio n. 90/2017, indicata all'art. 58, per la stessa violazione.

Infine, va sottolineato che la determinazione del *quantum* delle sanzioni varia rispetto agli importi standard, nonché in proporzione alla gravità della violazione; infatti, l'art. 10, ai commi 4 e 5, prevede che, in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 "omessa identificazione del cliente", "mancata conservazione dei dati", "omessa segnalazione delle Operazioni Sospette", vengono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. Per le violazioni, invece, di minore entità, la sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe essere ridotta fino a un terzo.

Figura n° 55: "omessa identificazione, mancata conservazione e omessa segnalazione di operazioni sospette"

GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 10, D.Lgs n° 92/2017

**Omessa identificazione
del cliente – Art, 10, co.1**

**Mancata conservazione
dei dati – Art, 10, co.2**

**Omessa segnalazione
delle Operazioni Sospette
Art, 10, co. 3**



Sanzione amm./pecuniaria da
€ 1.000,00 a € 10.000,00



Sanzione amm./pecuniaria da
€ 5.000,00 a € 50.000,00

Violazioni **gravi, ripetute
o sistematiche**



Sanzioni raddoppiate nel minimo e
nel massimo edittali

Sanzioni ritenute di minore entità



Sanzione può essere ridotta fino a 1/3

10.2 Il processo di irrogazione delle sanzioni

I poteri di controllo e verifica sul rispetto delle misure contenute nel Decreto Legislativo n° 92/2017, sono affidate a diversi Organi e Autorità di Stato, in base alla propria competenza e settore di appartenenza.

Prima di affrontare l'esame dell'art. 11, occorre premettere che nelle definizioni contenute all'art. 1 del Decreto, si distinguono in maniera dettagliata le definizioni di "**Amministrazioni interessate**" e "**Autorità competenti**", rispettivamente, alla lettera a) e c) del comma 1.

La prima definizione, fa riferimento alle amministrazioni e alle istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli Operatori Compro Oro; la seconda, invece, riguarda prettamente il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal Decreto Legislativo n° 92/2017, attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria.

Fermo quanto disposto sotto l'aspetto sanzionatorio, a livello di esercizio dei poteri di contestazione e irrogazione delle sanzioni, gli organi competenti sono diversi; si fa riferimento all'O.A.M. per quanto concerne il riscontro della mancata comunicazione delle variazioni e conseguente irrogazione delle sanzioni, mentre per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'**articolo 11** (dedicato ai controlli e procedimenti sanzionatori), **sancisce che all'irrogazione delle medesime, provvede il Ministero dell'economia e delle Finanze**, udita la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio prevista dal DPR n. 114 del 2007.

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di **identificazione della clientela** e di **conservazione dei documenti** acquisiti durante l'operazione, è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato che, per la propria decretazione, prende a riferimento i pareri di massima formulati dalla Commissione consultiva di cui avanti espressi per categorie di violazioni.

Nel caso di contestazione di violazioni delle norme antiriciclaggio contenute nel D.lgs n° 92/2017, il decreto che irroga la sanzione è notificato all'interessato, ai sensi di legge, e contestualmente, è comunicato anche all'OAM, che provvede all'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio compro oro.

L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze, così come sotto sintetizzato.

Figura n° 56: "Irrogazione delle sanzioni"



10.3 Le attività di controllo della guardia di finanza

La Guardia di Finanza e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV), che si avvale dell'attività svolte dai Nuclei Provinciali di Polizia Economico Finanziaria, invece, **esercitano il controllo** sull'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 92/2017. Le attività di controllo sono svolte da tali organismi di polizia, sia in forza dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sia dei poteri di cui al DPR 148/1988 (delegati dal Nucleo di polizia valutaria al Corpo della GdF).

Figura n° 57: "Attività di controllo"

Art. 11, D.Lgs n° 92/2017

I controlli **sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio** contenute nel D.lgs n° 92/2017 sono attribuiti al → **NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA – GDF**



In termini pratici, i suddetti corpi di Polizia, espletano controlli volti a verificare il rispetto, da parte degli Operatori Compro Oro, dell'iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, degli obblighi di identificazione della clientela, degli obblighi di tracciabilità (redazione del fascicolo del cliente, rispetto del limite all'utilizzo del contante, utilizzo del conto corrente dedicato, ecc.), degli obblighi di conservazione fino agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

La Guardia di finanza, inoltre, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo **accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al decreto Compro oro** e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui avanti, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, **propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima.**

Figura n° 58: "Oggetto dei controlli della GDF"

COSA VERIFICA LA GUARDIA DI FINANZA?

- l'avvenuta **iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro**
- il corretto **assolvimento dell'obbligo di identificazione** della clientela
- l'osservanza degli **obblighi di tracciabilità e di conservazione**
- l'avvenuta **Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S.**

Qualora nell'espletamento dell'attività di controllo **accerti e contesti gravi violazioni** delle disposizioni di cui al Decreto, **propone, a titolo accessorio** alla sanzione amministrativa pecuniaria, la **sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell'esercizio dell'attività medesima**

Il **provvedimento di sospensione è adottato** dagli **uffici centrali del Ministero dell'economia e delle Finanze** e notificato all'interessato nonché comunicato all'OAM, a duplice scopo: 1) per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2; 2) per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Figura n° 59a: "Provvedimento di sospensione"

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Adottato dagli Uffici Centrali del MEF	Notificato all'interessato e all'OAM per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione	Notificato al Questore che ha rilasciato la licenza di P.S. ex art. 127 T.U.L.P.S.
--	--	--

Sanzione notificata all'interessato e contestualmente comunicata, per estratto **all'OAM**, per l'annotazione in apposita sottosezione del registro ad accesso riservato a: AUTORITA' COMPETENTI, AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMM. INTERESSATE E MINISTERO DELL'INTERNO

L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato, nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati, **sono espletati dalla Guardia di finanza**. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro**.

Con il decreto che irroga la sanzione per le violazioni degli obblighi di cui al decreto n. 92/2017, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui avanti, **il Ministero dell'economia e delle Finanze**, tenuto conto della rilevanza della violazione, **richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3 del decreto**. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresì ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro.

Per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione dell'operatore, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 viene interdetta all'operatore compro oro nonché ai suoi familiari; per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto è sanzionata con la reclusione da sei mesi a quattro anni di cui all'art. 8 del decreto.

Figura n° 59b: "Provvedimento di sospensione"

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Inosservanza del provvedimento di sospensione:

sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 30.000,00



Violazioni **commesse successivamente** l'emissione di tale provvedimento **possono prevedere la cancellazione** dal Registro degli Operatori Compro Oro

- Per i **3 anni** successivi al provvedimento che ha disposto la cancellazione, **l'iscrizione al Registro è interdetta all'Operatore** nonché al coniuge, ai figli e ai genitori

La determinazione quantitativa delle sanzioni è effettuata seguendo dei criteri legati alla gravità, numerosità e ripetizione delle violazioni ai sensi degli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.

Più precisamente, nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste dal D.lgs 92/2017, il Ministero dell'economia e delle Finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica, il Ministero tiene conto:

1. della gravità e durata della violazione;
2. dal grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
3. della capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
4. dell'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
5. dell'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
6. del livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
7. dalle precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, pertanto, ogni eventuale e ipotetica volontà di impugnare i decreti sanzionatori vanno presentati al Tribunale ordinario.

I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal provvedimento di disciplina dei compro oro, sono comunicati dall'autorità irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza e al fine di tener conto dello storico da consultarsi per le richieste di autorizzazioni, licenze ovvero per la determinazione delle relative sanzioni.

Figura n° 60: "Criteri per la determinazione delle sanzioni"

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 12, D.Lgs n° 92/2017

nell'applicazione delle sanzioni il
MEF VALUTA:

- la **gravità e durata** della violazione
- il grado di **responsabilità**
- la **capacità finanziaria** del responsabile
- l'**entità del vantaggio ottenuto** o delle perdite evitate per effetto della violazione
- l'**entità del pregiudizio** cagionato a terzi per effetto della violazione commessa
- il livello di **cooperazione** con autorità competenti;
- le **precedenti violazioni**

Oltre a quanto sopra, si precisa che il Ministero dell'Interno, con un'apposita Nota (prot. 557/PAS/U/017459/12020(1)) indirizzata alle Autorità di Pubblica Sicurezza operanti in tutto il territorio nazionale, sottolinea che restano fermi i poteri discrezionali attribuiti alle medesime Questure attraverso cui è possibile impartire ulteriori disposizioni amministrative ai fini di una maggiore Pubblica Sicurezza; il contenuto del Decreto Legislativo n° 92 /2017, infatti, non appare incompatibile con prescrizioni che specifichino ulteriori profili di dettaglio come ad esempio, in materia di fotografie degli oggetti, la distanza massima dello scatto, ovvero la qualità e il formato.

Quanto sopra si sintetizza nella seguente figura:

Figura n° 61: "Il potere discrezionale delle Questure"

I CONTROLLI DI POLIZIA E IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

Afferma che:



restano fermi i poteri discrezionali riconosciuti alle Questure di cui all'art. 9 del TULPS, con cui è possibile impartire ulteriori disposizioni amministrative ai fini di una maggiore Pubblica Sicurezza.

* Infatti, il contenuto normativo del Decreto Legislativo n° 92/2017, non pare incompatibile con prescrizioni che specifichino ulteriori profili di dettaglio

Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso le FAQ Antiriciclaggio chiarificatorie del 3 ottobre 2017, ha ritenuto opportuno soffermarsi sulle competenze attribuite ai corpi di Polizia in materia di controlli circa l'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs n° 92/2017, in capo agli Operatori Compro Oro.

Figura n° 62: "Faq Antiriciclaggio"

Quale Autorità è competente ad accertare e contestare le violazioni delle norme dettate in materia di "compro oro" dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92?

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, il controllo sull'osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.